

Peter Ferenc

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

info@foxprof.club

Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut

Maximilianstr. 22

84028 Landshut

poststelle@ag-la.bayern.de

Deutschland

Datum: 10. prosinca 2024

Zahtjev za izdavanje sudskog naloga

Predmet: Zahtjev za izdavanje sudskog naloga Schufi za predočenje moje informirane suglasnosti.

Predmet br. 23 O 2699/24

Poštovani sud u Landshut,

ovime od Vas tražim izdavanje sudskog naloga agenciji Schufa Holding AG, kojim bi Schufa Holding AG bila obvezana predočiti moju informiranu suglasnost (IS) za obradu i dostavljanje mojih osobnih podataka trećim stranama, konkretno društvu Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica ili bilo kojoj drugoj telekomunikacijskoj tvrtki.

Obrazloženje:

Načelo transparentnosti i informirana suglasnost:

Prema člancima 12. i 13. GDPR-a Schufa je obvezna **transparentno** informirati ispitanika o svrsi obrade njegovih osobnih podataka i istovremeno pribaviti njegovu **informiranu suglasnost** prije bilo kakvog dostavljanja podataka trećoj strani.

Nezakonita obrada podataka:

Do danas mi nije predočen nikakav dokaz da sam pristao na obradu i dostavljanje mojih podataka agenciji Schufa Holding AG. Bez takve suglasnosti sve aktivnosti Schufe u tom pogledu su nezakonite i suprotne GDPR-u.

Ključni dokaz:

##

Predočenje moje informirane suglasnosti od strane Schufe ključno je za razjašnjenje pitanja zakonitosti obrade mojih podataka i naknadnog odbijanja usluga od strane Deutsche Telekom AG ili O2 Telefónica. Inače, bez ove informirane suglasnosti obrada mojih podataka je ilegalna i primjena Automatiziranog individualnog odlučivanja (AIO) je ništavna.

Schufa za obradu i prodaju mojih podataka trećim stranama poput Telekoma treba raspolagati jakom pravnom osnovom prema GDPR-u. Ova pravna osnova može biti:

4. Informirana suglasnost (članak 6. stavak 1. točka a) GDPR-a):

Schufa bi trebala Vašu izričitu informiranu suglasnost, ako obrađuje ili dostavlja Vaše podatke u svrhe koje nisu nužne za izvršenje ugovora ili zaštitu zakonitih interesa. Stoga pozivam sud da sudskim nalogom od Schufe zatraži moju izričitu informiranu suglasnost (IS) i predoci je kao dokaz.

5. Zakonska obveza (članak 6. stavak 1. točka c) GDPR-a):

Ako bi teorijski postojala konkretna pravna odredba kojom se nalaže otkrivanje podataka Telekomu, Schufa bi to morala dokazati. U tom slučaju Schufa i Telekom morali bi točno navesti koji im zakon to dopušta.

6. Legitimni interesi (članak 6. stavak 1. točka f) GDPR-a):

Schufa može tvrditi da obrađuje podatke na temelju legitimnih interesa, ali: Ti interesi ne smiju prevagnuti nad mojim pravima i slobodama.

Schufina prodaja mojih podataka Telekomu ne smatra se Schufinim legitimnim interesom, jer prodaja osobnih podataka u komercijalne svrhe nije nužna i ne postoji dovoljno jak legitimni razlog za takvu obradu.

Uz opasku o Schufinom odvjetniku od 20.11.2024.:

IV\.. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig. (stranica 3)

Nezakonita prodaja podataka:

Ako Schufa dostavlja podatke bez moje informirane suglasnosti ili bez druge dostatne pravne osnove, radi se o povredi GDPR-a. Prodaja podataka isključivo radi zarade ili u komercijalne svrhe, kao u slučaju Telekoma, sigurno ne potpada pod „legitimni interes“. Zaključak:

Schufa ni Telekom nemaju automatsko pravo na obradu i dijeljenje Vaših podataka. Prodaja podataka trećoj strani poput Telekoma mora biti potkrijepljena izričitom informiranom suglasnošću, ili bi moralo biti navedeno vrlo jako pravno opravdanje -- što se u slučaju poslovnih praksi poput prodaje podataka u komercijalne svrhe pokazuje nelegitimnim.

Ako Schufa tvrdi da obrađuje moje podatke na temelju legitimnog interesa (članak 6. stavak 1. točka f) GDPR-a), ne mora pribaviti moju izričitu informiranu suglasnost, ali mora ispuniti sljedeće uvjete:

Test legitimnog interesa (balansni test):

##

Schufa mora dokazati da njezini legitimni interesi u obradi podataka prevagnuju nad mojim temeljnim pravima i slobodama. Ovaj test uključuje analizu je li obrada podataka:

- **Nužna** (mora biti nužna za Schufu ili njezina klijenta za određenu svrhu, npr. zaštita od neplaćanja),
- **Razmjerna** (ne smije uzrokovati nerazmjerne zahvate u moja prava, npr. ako vodi do diskriminacije ili odbijanja internetskog priključka zbog boniteta), tada se radi o nerazmjernim zahvatima.
- **Transparentna** (mora mi biti jasno priopćena obrada). GDPR (članak 5. stavak 1. točka a).

Transparentna obrada znači da pojedinci moraju biti jasno, precizno i razumljivo informirani o tome kako će se njihovi podaci obrađivati, u koju svrhu i koje pravne osnove se primjenjuju na tu obradu.

Transparentnost i informiranost:

Čak i ako ne trebaju Vašu suglasnost, moraju Vas jasno obavijestiti da će Vaši podaci biti obrađeni na temelju legitimnog interesa. Ako me dakle o tome nisu obavijestili, povrijedili su načelo transparentnosti prema članku 5. GDPR-a. **Citiram članak 5. GDPR-a: „Povreda bilo kojeg od ovih načela znači nezakonitost obrade“!**

11. Pravo na prigovor:

Imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših podataka na temelju legitimnog interesa. Ako uložite prigovor, Schufa mora obustaviti obradu osim ako ne dokaže ozbiljne legitimne zakonske razloge.

Zaključak:

Ako Schufa tvrdi da obrađuje Vaše podatke na temelju legitimnog interesa, ne mora pribaviti Vašu izričitu informiranu suglasnost, ali:

Mora Vas ipak informirati i omogućiti Vam ulaganje prigovora.

Ako me Schufa **nije informirala** ili ne dokaže legitimni interes, **obrada je nezakonita**.

Ako Schufa podatke prodaje Telekomu, ta prodaja ne može biti legitimnim interesom, jer se ne radi o obradi podataka u nužnoj mjeri, već o komercijalnoj prodaji i zarade.

Nadam se da sam sudu jasno i razumljivo objasnio, obrazložio i argumentirao.

Stoga zahtijevam od suda da:

##

Obveže Schufa Holding AG da predoči moju informiranu suglasnost (IS) u skladu s GDPR-om kao dokaz o njihovoj nezakonitosti u slučaju nepredodjenja IS-a.

Osigura da svi podaci i dokumenti vezani uz ovaj predmet budu predočeni nadležnim tijelima za istragu zakonitosti njihovog postupanja.

Odvjetničkom društvu LATHAM & WATKINS podnosim prigovor sudu, kao i odvjetničkoj komori, jer je još prije nego što je sudski spor ni počeo prejudiciralo sudu moj poraz i citiram „**nikakve izglede na uspjeh u ovom postupku**“ protiv tuženika, čime nezakonito lažima utječe na sud protiv moje tužbe i svojim izjavama potiče sud na negativne emocije na moju štetu. Također ću razmotriti podnošenje kaznene prijave protiv tog odvjetničkog društva u ovoj vezi.

Odluka suda

Sud bi trebao odlučivati pošteno i u skladu sa zakonom, ne samo prema mojim tuženicima, već i prema meni kao stranci u postupku. Jasni dokazi o mojoj financijskoj situaciji već su predočeni i sud bi trebao poštovati opravdanost mog zahtjeva u skladu s načelima procesne ekonomičnosti i razmjernosti.

1. Moja financijska situacija: Nemam dovoljno financijskih sredstava za podmirenje troškova postupka, što je dokumentirano u mom zahtjevu za Prozesskostenhilfe.

2. Načelo poštenog suđenja (čl. 6. EKLJP-a): Zahtjev za plaćanje troškova postupka

protivan je mom pravu na pristup poštenom suđenju ako sud ne uzima u obzir moju financijsku situaciju.

3. Načelo jednakosti pred zakonom (Fiat justitia, ruat caelum): Sud ne smije nametnuti obveze koje nisu razmjerne ili pravedne unutar moje konkretne situacije.

Prijedlog:

Res ipsa loquitur -- Činjenice govore same za sebe

Na temelju svih predočenih činjenica, dokaza i jasne povrede mojih prava od strane protivne stranke, nisu potrebni daljnji nepotrebni dokazni postupci. Same okolnosti predmeta govore da je došlo do ozbiljne povrede zakonskih normi, uključujući GDPR, i da su legitimni interesi protivne stranke neutemeljeni i irelevantni.

Zaključak

Ovime se obraćam poštovanom sudu sa sljedećim pitanjima i zahtjevima:

1. Štiti li Schufa moje zakonom zaštićene osobne podatke tako što ih bez mog znanja i suglasnosti prodaje telekomunikacijskim tvrtkama?

2. Kome želite tvrditi da Schufa postupa zakonito?

Moji zahtjevi:

1. Zahtijevam od suda informaciju je li sudac razumio bit cijele ove prijave od strane Schufe, kako je opisano u ovom dokumentu, i to odmah i pisanim putem.

2. Naknadu štete u iznosu od 1 000 000 eura smatram valjanom do sljedeće pisane korespondencije od vas, jer je moje vrijeme vrijedno i neću tolerirati njegovo nepotrebno rasipanje od strane suda u Landshut.

Ovime zahtijevam od suda u Landshut da naloži tuženoj tvrtki Deutsche Telekom AG i Schufa Holding AG obvezu plaćanja ovog iznosa od 1 000 000 € najkasnije do 31.12.2024., čim je prije moguće, na sljedeći račun:

Peter Ferenc Slovenská Sporiteľňa

IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC: GIBASKBX

S poštovanjem,

U Kumhausenu 10.12.2024. Peter Ferenc.....



In Kumhausen, 10.12.2024

[Izvornik potpisan QES — izvorni jezik: slovački/njemački]

.....
Peter Ferenc

Tužitelj:

Peter Ferenc

Rammelkam 2, Kumhausen Njemačka

+49 157 317 33332

info@foxprof.club

u Kumhausenu 2.10.2024

„Tužba“

1. Tuženici

- Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Njemačka. HRB 6794 (Općinski sud u Bonnu), PDV ID: DE 123475223

i

Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Njemačka. HRB: nije javno dostupno, PDV ID: DE87ZZZ00000239351

Predmet tužbe:

Tužba se odnosi na povredu GDPR-a i ljudskih prava od strane Deutsche Telekom AG. Stoga tužim gore navedene tvrtke za naknadu štete u iznosu od 500 000 € po osobi, kako bi sud obvezao svaku od njih da navedeni iznos uplati na moj račun u Slovenská sporiteľňa:

IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC: GIBASKBX.

Činjenične tvrdnje

- Opis događaja:

Prilikom provjere mog zahtjeva za fiksni internetski priključak u srpnju, nekog točno neutvrđenog dana 2022. godine, Deutsche Telekom AG (u daljnjem tekstu Telekom) nezakonito je upotrijebio moje osobne podatke u obliku automatizirane individualne obrade (odluke) i nastavlja ih upotrebljavati — prijevartni trik prijevorne agencije Schufa s „BONITETOM“ potrošača bez njegova informiranog pristanka.

(Potrošač): Povrijeđeno je moje temeljno pravo Unije, naime pravo na pristup internetu putem pružatelja Deutsche Telekom AG. Vlada koja

pokriva ovu mega-kartelnu prijevaru ne lišava me samo pristupa internetu, čime se krše moja temeljna ljudska prava, naime pravo na pristup

internetu!!! I ne samo to — prisilila me na kupnju internetskih podataka za 108 €/mjesec putem 5G SIM prepaid kartice Telekom, za što također imam dokaze navedene u pritužbi EK priloženoj ovoj tužbi!! Neograničeni podaci su mi životno važni jer svaki dan moram učiti engleski, što mi je potrebno za daljnji profesionalni razvoj.

Povreda zakona:

Radi se uglavnom o povredi zakona o zaštiti mojih zaštićenih osobnih podataka potrošača i univerzalne usluge za pristup internetu bez ograničenja i

diskriminacije prema §78 TKG. Zakon o telekomunikacijama (TKG): §78 (Univerzalna usluga): Ovaj paragraf propisuje da pružatelji javnih

telekomunikacijskih usluga moraju osigurati da svi krajnji korisnici imaju pristup dostupnim i visokokvalitetnim elektroničkim

komunikacijskim uslugama, uključujući temeljni pristup internetu. Pružatelji ne smiju diskriminirati nijednog korisnika i moraju

osigurati da se usluge nude po razumnim cijenama. A cijena od 108 €/mjesec za brzinu od 20 Mbit/s i nestabilnu vezu je neprihvatljiva i izvan svake granice tolerancije.

Dokazi:

Detaljni dokazi nalaze se u prilogima ove tužbe u PDF

formatima, koje moraju pregledati nadležni suci. Evo popisa PDF datoteka:

2. Kaznena obavijest_Telekom i Schufa_sharp_Deutsch_fy.pdf
3. Kaznena obavijest Telekom Altstadt Zaposlenik 1_s QES.pdf
4. Kaznena obavijest o GP Peteru Franku_s potpisom_QES.PDF
5. CS Obrazac za pritužbe Zahtjev 0 Koncept sharp Prijava EU Komisiji Prijevara_s_QES.pdf
6. Prijava o Schindlerovom potpisu potpisana s QES.pdf
7. Obavijest zaposlenicima Telekom Telekom 94-95 Altstadt s_QES.pdf

„Pravni razlozi“

- Povreda zakona:

Radi se uglavnom o povredi zakona o zaštiti mojih zaštićenih osobnih podataka potrošača i univerzalnog zakona (usluge) za pristup internetu bez ograničenja i diskriminacije prema §78 TKG. Zakon o telekomunikacijama (TKG): §78 (Univerzalna usluga): Ovaj paragraf propisuje da pružatelji javnih telekomunikacijskih usluga moraju osigurati da svi krajnji korisnici imaju pristup dostupnim i visokokvalitetnim elektroničkim komunikacijskim uslugama, uključujući temeljni pristup internetu. Pružatelji ne smiju

diskriminirati nijednog korisnika i moraju osigurati da se usluge nude po razumnim cijenama. A cijena od 108 €/mjesec za brzinu od 20 Mbit/s i nestabilnu vezu je neprihvatljiva i izvan svake granice tolerancije.

Općenito govoreći, nitko ne može ograničiti potrošača u njegovu pravu na pristup internetu jer je to njegovo temeljno pravo i sloboda te stoji iznad svih „legitimnih“ interesa pružatelja! Pogođena osoba ima pravo da se na nju ne primjenjuje nikakva odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj individualnoj obradi (obradi podataka), uključujući profiliranje, i koja proizvodi pravne učinke za nju ili na sličan način značajno (negativno) utječe na nju (GDPR)!!!

Ako se obrada temelji na pristanku, voditelj obrade mora moći dokazati da je pogođena osoba dala pristanak na obradu svojih zaštićenih osobnih podataka. A ni to se uopće ne poštuje. Kada Telekom želi upotrijebiti Automatiziranu Individualnu Odluku pri zahtjevu potrošača za internetskim priključkom, dužan je zatražiti informirani pristanak potrošača!!!

Prema članku 6. GDPR-a, Deutsche Telekom AG povrijedio je moja prava zaštite podataka. GDPR daje pojedincima pravo da budu informirani o postojanju automatizirane individualne odluke, njezinoj logici i njezinim

posljedicama.

Telekom mi nije dao tu mogućnost, ne daje mi je i proizvoljno primjenjuje nezakoniti režim automatizirane individualne odluke pri provjeri zahtjeva za internetskim priključkom (usluge), jer mi ne nudi mogućnost da izrazim svoje protivljenje uporabi

Automatizirane Odluke, jer me ne informira ni o mogućim posljedicama njezine uporabe.

Nije pribavio moj informirani pristanak i ponaša se kao da za njega zakoni ne postoje!!!

I na kraju, radi se o zakonu o zaštiti osobnih podataka potrošača koji ove tvrtke krše time što Schufa Holding AG prodaje informacije o nesolventnosti

ovršnih agenata telekomunikacijskim tvrtkama u elektroničkom obliku putem interneta u svrhu obrade
Automatizirane

Individualne Odluke u obliku navodnog (prijevarnog) Boniteta

potrošača koji zahtijeva internetski priključak (radi financijske koristi) i to bez informiranog pristanka
potrošača. Čemu onda služi zakon o zaštiti osobnih podataka?

Telekom je donio Automatiziranu Individualnu Odluku, zbog koje su mi uskraćene internetske usluge,
zbog čega sam morao kupiti 5G ZTE 5001 ruter i 5G SIM karticu kako bih primao internetski signal i
koristio

uslugu „Internet“. Cijena uređaja iznosila je oko 300 €. Cijena SIM kartice za 28 dana iznosi 100 €, što
znači da su moji mjesečni

troškovi rada ovog uređaja veći za $108\text{ €} - 40\text{ €} = 68\text{ €}!!!$ To su značajne negativne posljedice i stoga i
troškovi za mene!! A da ne spominjem da je vrijednost internetskog priključka putem DSL-a precijenjena
za 170 %. Realna cijena ne bi trebala prelaziti 20 €/mjesec, a ne 40 €-45 € zbog kartela!!! Kada bi
internet koštao onoliko koliko bi trebao, naime do 20 €, bio bi precijenjen za 440 %. A to također znači
da sam diskriminiran!!! Iz toga jasno proizlazi da Telekom izvlači kraći kraj i da svaki građanin savezne
države Njemačke biva prevaren od njega.

[dokazi — priložene slike]

I kao nekim čudom, odjednom je moguće platiti i slovenskom bankom putem automatiziranog naloga.
To su čuda kada morate platiti internetski priključak precijenjen za više od 440 % zbog kartelne
prijevare.

Odjednom pri zahtjevu za internetskim priključkom kod Telekoma više nije potrebna nikakva

njemačka banka!!! Taj se uvjet jednostavno raspršio u zrak!!! Kartelni dogovor, dakle usklađeno
ponašanje dvaju ili više konkurenata s ciljem koordinacije njihova tržišnog ponašanja ili utjecaja na
relevantne parametre tržišnog natjecanja, putem praksi poput, među

ostalim, utvrđivanja ili koordinacije prodajnih cijena na tržištu, naziva se kartelom i predstavlja povredu
propisa

o tržišnom natjecanju, dakle „nepoštene poslovne prakse i neopravdano bogaćenje“.

Dakle, logično gledano, Telekom ne raspolaže nikakvom pravnom osnovom prema članku 6. stavku 1.
točki (f) GDPR-a da mi kao potrošaču zbog moguće prezaduženosti uskrati internetske usluge. Jer
precijenjeni internet koji moram plaćati 108 € daleko premašuje mogući gubitak u slučaju neplaćanja
mog posljednjeg

iznosa računa od 40 €/mjesec za DSL priključak Telekoma. Iz toga logično proizlazi da se, zahvaljujući
Telekomu i njegovoj prijevari nada mnom, svaki mjesec sve više zadužujem ja, a ne Telekom. A da ne
spominjem da za ispunjenje pravne osnove koja je Telekomu potrebna za primjenu Automatizirane
Individualne Odluke (AIO) moraju biti ispunjeni zakonski utvrđeni uvjeti:

Pravne obveze i legitimni interes dvije su različite pravne osnove na temelju kojih organizacije mogu
obrađivati osobne podatke u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i Saveznim zakonom o
zaštiti podataka (BDSG).

Pravne obveze

Pravne obveze znače da organizacija mora obrađivati osobne podatke kako bi ispunila svoje zakonske
obveze. To može uključivati:

Porezne obveze:

Obrada podataka u svrhu poreznih prijava.

Računovodstvo:

Vođenje evidencije u skladu sa zakonom.

Sigurnost:

Osiguravanje poštivanja sigurnosnih propisa i pravila.

Legitimni interes

Legitimni interes fleksibilnija je pravna osnova koja omogućuje obradu osobnih podataka kada je to potrebno za legitimne interese

organizacije ili treće strane, pod uvjetom da ti interesi ne nadjačavaju prava i slobode pojedinca.

Primjeri uključuju:

- Sprječavanje prijevара: obrada podataka radi utvrđivanja i sprječavanja prijevара.
- Marketing: uporaba podataka u svrhe izravnog marketinga.
- IT sigurnost: osiguravanje sigurnosti mreža i informacijskih sustava.

Kao što je vidljivo, ni pod pravne obveze ni pod legitimni interes ne spada pravo da se moji zakonom zaštićeni osobni podaci putem Schufa Holding AG manipuliraju, njima trguje ili ih se na bilo koji način stavlja na raspolaganje trećim stranama poput Deutsche Telekom AG bez mog informiranog pristanka za daljnje automatizirane individualne odluke Telekoma.

Opis razloga za naknadu

Zbog zlouporabe mojih osobnih podataka, koje je Schufa nezakonito pribavila i bez mog pristanka prosljedila trećim stranama poput

telekomunikacijskih tvrtki u svrhu obrade mojih osobnih podataka za automatizirane individualne odluke i pružanja

internetskih usluga, povrijedili ste moja prava na pristup internetskim uslugama u EU. To je dovelo do uskraćivanja pružanja

temeljnih internetskih usluga od strane pružatelja telekomunikacijskih i internetskih usluga.

Propisi EU o otvorenom internetu

Otvoreni internet (Izvor: [here...](#))

Propisi EU o otvorenom internetu daju vam kao korisniku pravo na pristup bilo kojem online sadržaju i uslugama po vašem izboru i/ili njihovu distribuciju. Vaš pružatelj pristupa internetu ne smije blokirati, usporavati ili diskriminirati nijedan online sadržaj, aplikaciju ili uslugu, osim u 3 posebna slučaja:

- radi ispunjenja zakonskih obveza, poput sudskog naloga za blokiranje određenog nezakonitog sadržaja
- radi održavanja sigurnosti i cjelovitosti mreže, npr. radi borbe protiv virusa ili zlonamjernog softvera
- radi rješavanja izvanrednih ili privremenih zagušenja mreže

UREDBA (EU) 2015/2120 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA (Izvor: [here...](#))

(1) Cilj je ove Uredbe utvrditi zajednička pravila kako bi se osiguralo jednako i nediskriminacijsko postupanje s prometom pri pružanju usluga pristupa internetu i s time povezanih prava krajnjih korisnika. Njezin je cilj zaštititi krajnje korisnike i istodobno osigurati kontinuirano funkcioniranje internetskog ekosustava kao pokretača inovacija.

(6) Krajnji korisnici trebali bi imati pravo pristupa informacijama i sadržaju te njihove distribucije, kao i uporabe i pružanja aplikacija i usluga bez diskriminacije putem svoje usluge pristupa internetu.

(7) Kako bi krajnji korisnici mogli ostvarivati svoja prava na pristup informacijama i sadržaju te njihovu distribuciju, kao i na uporabu i pružanje aplikacija i usluga po svom izboru, trebali bi imati mogućnost sklapanja s pružateljima pristupa internetu sporazuma o tarifama za određene količine podataka i brzine

usluge pristupa internetu. Nacionalna regulatorna tijela i druga nadležna tijela trebala bi biti ovlaštena za djelovanje protiv sporazuma

(kartela) ili (nepoštenih) poslovnih praksi koje zbog svog opsega dovode do situacija u kojima su izbori krajnjih korisnika u praksi znatno ograničeni (moj slučaj).

(8) Pri pružanju usluga pristupa internetu pružatelji tih usluga trebali bi jednako postupati sa svim prometom, bez

diskriminacije, ograničenja ili zadiranja, neovisno o pošiljatelju ili primatelju, sadržaju, aplikaciji ili usluzi ili terminalnoj opremi.

Otvoreni pristup internetu (Izvor: here...)

Pružatelji pristupa internetu dužni su jednako postupati sa svim prometom pri pružanju usluga pristupa internetu: • bez

diskriminacije, ograničenja ili zadiranja; i • neovisno o:

- pošiljatelju i primatelju;
- sadržaju kojem se pristupa ili koji se distribuira; ili
- uporabljenim aplikacijama ili uslugama.

Pružatelji mogu poduzeti razumne mjere upravljanja prometom, ali one moraju biti transparentne, nediskriminacijske, razmjerne i ne smiju se temeljiti na komercijalnim razlozima.

Iz tih razloga dugoročno nisam mogao koristiti internetske usluge za:

- Stjecanje mogućnosti zaposlenja: u današnje digitalno doba pristup

internetu često je neophodan za traženje posla i prijavu na radna mjesta, što je od presudne važnosti za profesionalni razvoj osobe u društvu.

- Komunikaciju s tijelima: mnoge državne usluge i

komunikacija sada se odvijaju online, što znači da smo bez pristupa internetu u nepovoljnom položaju.

- Poslovne aktivnosti: za poduzetnike je pristup internetu presudan za vođenje njihova poslovanja, marketing i komunikaciju s klijentima.
- Učenje engleskog: obrazovanje i osobni razvoj, uključujući

učenje jezika, izravno ovise o online resursima i tečajevima. Internet mi je pri učenju engleskog od presudne važnosti jer mi pruža trenutačnu povratnu informaciju i audio-video zapise za poboljšanje izgovora u kombinaciji s učenjem gramatike.

Ove točke jasno pokazuju kako se pristup internetu može smatrati temeljnom potrebom i temeljnim pravom koje pojedincima omogućuje da se u potpunosti uključe u društvo i gospodarstvo. Moji

osobni podaci zlouporabljani su od strane tvrtki Schufa i Telekom kako bi mi se na podmukao i podao način uskratio pristup internetskim uslugama telekomunikacijskih tvrtki, što je dovelo do ograničenja mog pristupa internetskim uslugama i predstavlja tešku povredu mojih prava na slobodan pristup internetu.

U vezi s povredom mojih ljudskih prava i sloboda emocionalno sam patio i doživio negativne emocije, što je dovelo do mentalne i duševne patnje. Doživio sam tjeskobu, frustraciju i depresije te se nisam mogao ni na što koncentrirati, što mi je vezalo ruke. Nisam mogao koristiti internetske usluge prema svojim očekivanjima i potrebama, a uslijed toga sam doživio negativne emocije, duševnu patnju i stres, što me stavilo pod ogroman pritisak.

Schufa Holding AG obrađuje, prikuplja, manipulira i nezakonito trguje mojim osobnim podacima bez mog pristanka, što se smatra povredom

zakona o zaštiti podataka (GDPR). Takvo nezakonito ponašanje može se smatrati kaznenim djelom i dovesti do kaznenih posljedica. Aktivnosti Schufa Holding AG mogu se razumjeti i kao organizirane u suradnji s ovršnim agentima, bankama i

telekomunikacijskim tvrtkama kao kartel, radi stvaranja

monopola na tržištu i vršenja pritiska na dužnike da ispune svoje obveze. Takvo ponašanje može se smatrati i iznudom prema dužnicima te predstavlja kaznena djela poput iznude,

kartelnih dogovora ili zlouporabe vladajućeg položaja. Ako ne platim svoje dugove, ne dobivam internet. To je također u gruboj suprotnosti s dobrim običajima.

Važno je napomenuti da GDPR i drugi zakoni o zaštiti podataka postavljaju jasna pravila za obradu osobnih podataka, uključujući činjenicu da pogođene osobe moraju biti informirane o tome kako i zašto se njihovi podaci obrađuju, te

moraju imati mogućnost prigovora toj obradi. Bez njihova informiranog pristanka podaci se ni u kojem slučaju ne smiju koristiti, posebno ne u svrhe automatiziranih individualnih odluka.

DIREKTIVA 2014/104/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 26.

studenoga 2014. o određenim pravilima kojima se uređuju postupci za naknadu štete prema nacionalnom pravu za povrede odredaba prava tržišnog natjecanja država članica i

Europske unije

(4) Pravo na naknadu štete uzrokovane povredama prava tržišnog natjecanja Unije i nacionalnog prava, izvedeno iz prava Unije, zahtijeva da sve države članice imaju postupovna pravila koja osiguravaju djelotvorno ostvarivanje toga prava.

osigurati

POGLAVLJE V

Utvrđivanje iznosa štete

Članak 17.

Utvrđivanje iznosa štete

(1) Države članice osiguravaju da pravila o teretu dokazivanja i standardima dokazivanja potrebnima za kvantifikaciju štete ne čine ostvarivanje prava na naknadu štete praktički nemogućim ili pretjerano otežanim. Države članice osiguravaju da su nacionalni sudovi ovlašteni procijeniti iznos štete prema nacionalnim postupcima ako je utvrđeno da je tužitelj pretrpio štetu, ali je praktički nemoguće ili pretjerano teško precizno kvantificirati iznos štete na temelju raspoloživih dokaza.

(11) U nedostatku prava Unije, tužbe za naknadu štete uređuju se nacionalnim pravilima i postupcima država članica. Prema sudskoj praksi

Suda Europske unije (u daljnjem tekstu „Sud“), svaka osoba ima pravo zahtijevati naknadu štete kada postoji uzročna veza između pretrpljene štete i povrede pravila tržišnog natjecanja,

neovisno o tome je li nezakonito ponašanje prethodno utvrdilo tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja.

Vrijednosti EU

Prioriteti Europske unije za godine 2024. – 2029.

Slobodna i demokratska Europa

Jaka i sigurna Europa

Prosperitetna i konkurentna Europa

- Jačanje konkurentnosti EU
- Uspješna provedba zelene i digitalne transformacije
- Promicanje inovativnog i poduzetničkog okruženja

- Zajednički napredak

Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) pruža neovisne savjete utemeljene na dokazima europskim i nacionalnim donositeljima politika. Time pridonosi tome da rasprave, politike i zakonodavstvo o temeljnim pravima počivaju na kritičnoj masi dokaza i da su usmjereni.

Zadaće

Agencija savjetuje institucije EU i vlade o

temeljnim pravima, uglavnom u sljedećim područjima:

diskriminacija, !!!

- pristup pravosuđu, !!!
- rasizam i ksenofobija,

zaštita podataka, !!!

- prava žrtava,
- prava djece.

Svrha je Agencije podupirati učinkovitije promicanje i zaštitu

temeljnih prava u cijeloj EU. U tu svrhu savjetuje svoje partnere i surađuje s njima:

Kao dokaz prilažem e-mail upućen gospođi von der Leyen.

5. Prijedlog odluke

- Zahtjev

Sukladno zakonima i propisima, moja su prava povrijeđena, stoga tražim naknadu štete. Prema članku 82. GDPR-a imam pravo na naknadu štete koja je nastala nezakonitom obradom mojih osobnih podataka. Tražim naknadu za gubitak vremena koji sam pretrpio otkrivajući ovu prijevaru, za psihičke štete, doživotne traume i krađe koje su tuženici prevaranti počinili i nastavljaju činiti meni i masama njemačkih građana, uključujući i vas, gospodine Suče, nezakonitim nepružanjem temeljne internetske veze i prekomjernim cijenama za ponuđene usluge zbog postojećeg kartela između telekomunikacijskih tvrtki. Kartel uzrokuje visoke cijene zbog izostanka konkurencije.

Nadalje, tražim pisano pismo isprike upućeno meni za traumu koju moram podnositi već nekoliko godina.

Zaključak

Poštovani sude, u ovom dokumentu (tužbi) opisujem činjenično stanje prijevare i krađe koje su gore navedene tvrtke

primijenile i nastavljaju primjenjivati na mene, u skraćenom obliku, samo kako bih vam dao pregled cjelokupne prijevare koju te tvrtke čine. Sve dodatne detaljne informacije opisane su detaljno u prilogima kaznenih prijava i pritužbi Europskoj komisiji, priloženih ovoj tužbi kao PDF datoteke i potpisanih kako vlastoručnim potpisom

tako i nevidljivim QES potpisom, uključujući i ovu tužbu.

Pozivam Landgericht Landshut da zaustavi prijevaru tuženih tvrtki

iz gore navedenih nezakonitih razloga i obveže ih da ispune moju naknadu štete platnim nalogom.

Deutsche Telekom AG svakodnevno vara naciju od 84.552.242 milijuna ljudi koja stoji na čelu tehnološkog napretka, i to usred bijela dana, što se ne vidi lako, uključujući i vas i vašu obitelj, gospodine/gospođu Suče. I sve to zbog KARTELA, Schufe, telekomunikacijskih tvrtki, ovršnih agenata i svih njemačkih banaka.

U Kumhausenu 2.10.2024 Peter Ferenc

In Kumhausen, 10.12.2024

[IzvorNIK potpisan QES — izvorni jezik: slovački/njemački]



Peter Ferenc

Peter Ferenc

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

info@foxprof.club

Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut

Maximilianstr. 22

84028 Landshut

poststelle@ag-la.bayern.de

Deutschland

Data: 10 grudnia 2024

Wniosek o wydanie nakazu sądowego

Przedmiot: Wniosek o wydanie nakazu sądowego przeciwko Schufa zobowiązującego ją do przedstawienia mojej świadomej zgody.

Sygnatura akt 23 O 2699/24

Szanowny Sądzie w Landshut,

niniejszym zwracam się z wnioskiem o wydanie nakazu sądowego wobec agencji Schufa Holding AG, na mocy którego Schufa Holding AG zostałaby zobowiązana do przedstawienia mojej świadomej zgody (ŚZ) na przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych stronom trzecim, konkretnie Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica lub jakiegokolwiek innej firmie telekomunikacyjnej.

Uzasadnienie:

Zasada przejrzystości i świadoma zgoda:

Na podstawie art. 12 i 13 RODO Schufa jest zobowiązana **przejrzystość** informować osobę, której dane dotyczą, o celu przetwarzania jej danych osobowych i jednocześnie uzyskać jej **świadomą zgodę** przed jakimkolwiek udostępnieniem danych stronie trzeciej.

Nie zgodne z prawem przetwarzanie danych:

Do dziś nie przedstawiono mi żadnego dowodu na to, że wyraziłem zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych agencji Schufa Holding AG. Bez takiej zgody wszelkie działania Schufa w tym zakresie są niezgodne z prawem i sprzeczne z RODO.

Kluczowy dowód:

##

Przedstawienie mojej świadomej zgody przez Schufa ma kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia kwestii legalności przetwarzania moich danych i późniejszej odmowy świadczenia usług przez Deutsche Telekom AG lub O2 Telefónica. W przeciwnym razie, bez tej świadomej zgody, przetwarzanie moich danych jest nielegalne, a stosowanie Zautomatyzowanej Indywidualnej Decyzji (ZID) jest nieważne.

Schufa potrzebuje silnej podstawy prawnej zgodnie z RODO do przetwarzania i sprzedaży moich danych stronom trzecim, takim jak Telekom. Ta podstawa prawna może być następująca:

4. Świadoma zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO):

Schufa potrzebowałaby Pana wyraźnej świadomej zgody, jeśli przetwarza lub udostępnia Pana dane w celach, które nie są niezbędne do wykonania umowy lub do ochrony uzasadnionych interesów. Dlatego wzywam sąd, aby nakazem sądowym zażądał od Schufa mojej wyraźnej świadomej zgody (ŚZ) i przedłożył ją jako dowód.

5. Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO):

Gdyby teoretycznie istniał konkretny przepis prawny nakazujący ujawnienie danych Telekomowi, Schufa musiałaby to wykazać. W takim przypadku zarówno Schufa, jak i Telekom musiałby dokładnie wskazać, które prawo im na to zezwala.

6. Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO):

Schufa może twierdzić, że przetwarza dane na podstawie uzasadnionych interesów, ale: Te interesy nie mogą przeważać nad moimi prawami i wolnościami.

Sprzedaż moich danych przez Schufa Telekomowi nie jest uznawana za uzasadniony interes Schufa, ponieważ sprzedaż danych osobowych w celach komercyjnych nie jest konieczna i nie istnieje wystarczająco silny legitymizowany powód dla takiego przetwarzania.

W kwestii oświadczenia prawnika Schufa z dnia 20.11.2024:

IV\.. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig. (strona 3)

Nielegalna sprzedaż danych:

Jeśli Schufa udostępnia dane bez mojej świadomej zgody lub bez innej wystarczającej podstawy prawnej, stanowi to naruszenie RODO. Sprzedaż danych wyłącznie dla zysku lub celów komercyjnych, jak w przypadku Telekoma, z pewnością nie mieści się w kategorii „uzasadnionego interesu”. Wniosek:

Schufa ani Telekom nie mają automatycznego prawa do przetwarzania i udostępniania Pana danych. Sprzedaż danych stronie trzeciej, takiej jak Telekom, musi być poparta wyraźną świadomą zgodą lub musiałoby zostać podane bardzo silne uzasadnienie prawne -- co w przypadku praktyk handlowych, takich jak sprzedaż danych w celach komercyjnych, okazuje się nielegitymizowane.

Przejrzystość i informowanie:

Nawet jeśli nie potrzebują Pana zgody, muszą Pana wyraźnie poinformować, że Pana dane będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu. Jeśli zatem mnie o tym nie poinformowali, naruszyli zasadę przejrzystości zgodnie z art. 5 RODO. **Cytuję art. 5 RODO: „Naruszenie którejkolwiek z tych zasad oznacza niezgodność przetwarzania z prawem”!**

Wniosek końcowy

Zwracam się niniejszym do Szanownego Sądu z następującymi pytaniami i wnioskami:

1. Czy Schufa chroni moje prawnie chronione dane osobowe poprzez ich sprzedaż bez mojej wiedzy i zgody firmom telekomunikacyjnym?
2. Komu chce Pan twierdzić, że Schufa działa zgodnie z prawem?

Moje żądania:

1. Żądam od sądu informacji, czy sędzia zrozumiał istotę całego tego oszustwa ze strony Schufa, jak opisano w tym dokumencie, niezwłocznie i na piśmie.
2. Odszkodowanie w wysokości 1 000 000 euro uważam za ważne do następnej korespondencji pisemnej od Państwa.

Niniejszym wnoszę do sądu w Landshut o nałożenie na pozwaną Deutsche Telekom AG i Schufa Holding AG obowiązku zapłaty kwoty 1 000 000 € najpóźniej do 31.12.2024, jak najszybciej, na następujący rachunek:

Peter Ferenc Slovenská Sporiteľňa

IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC: GIBASKBX

Z poważaniem,

W Kumhausen dnia 10.12.2024 Peter Ferenc.....

In Kumhausen, 10.12.2024

[Oryginał podpisany QES — język oryginału: słowacki/
niemiecki]

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Peter Ferenc

Powód:

Peter Ferenc

Rammelkam 2, Kumhausen Niemcy

+49 157 317 33332

info@foxprof.club

w Kumhausen 2.10.2024

„Pozew“

1. Pozwani

- Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Niemcy. HRB 6794 (Sąd Rejonowy w Bonn), NIP UE: DE 123475223

oraz

Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Niemcy. HRB: niedostępny publicznie, NIP UE: DE87ZZZ00000239351

Przedmiot pozwu:

Pozew dotyczy naruszenia RODO i praw człowieka przez Deutsche Telekom AG. W związku z tym pozywam wyżej wymienione spółki o odszkodowanie w wysokości 500 000 € na osobę, aby sąd zobowiązał każdą z nich do zapłaty wskazanej kwoty na moje konto w Slovenská sporiteľňa:

IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC: GIBASKBX.

Twierdzenia faktyczne

- Opis zdarzenia:

Podczas weryfikacji mojego wniosku o stałe łącze internetowe w lipcu, w nieokreślonym dokładnie dniu 2022 roku, Deutsche Telekom AG (zwany dalej Telekom) bezprawnie wykorzystał moje dane osobowe w formie zautomatyzowanego indywidualnego przetwarzania (decyzji) i nadal je wykorzystuje — oszukańcza sztuczka oszukańczej agencji Schufa ze „ZDOLNOŚCIĄ KREDYTOWĄ” konsumenta bez jego świadomej zgody.

(Konsument): Naruszono moje podstawowe prawo Unii, mianowicie prawo dostępu do internetu za pośrednictwem dostawcy Deutsche Telekom AG. Rząd, który

kryje to mega-kartelowe oszustwo, pozbawia mnie nie tylko dostępu do internetu, naruszając tym samym moje podstawowe prawa człowieka, mianowicie prawo dostępu

do internetu!!! I nie tylko to — zmusił mnie do zakupu danych internetowych za 108 €/miesiąc poprzez kartę SIM prepaid 5G Telekomu, na co również mam dowody wymienione w skardze do KE dołączonej do niniejszego pozwu!! Nieograniczone dane są dla mnie życiowo ważne, ponieważ codziennie muszę uczyć się angielskiego, którego potrzebuję do dalszego rozwoju zawodowego.

Naruszenie prawa:

Chodzi tu przede wszystkim o naruszenie przepisów o ochronie moich chronionych danych osobowych konsumenta oraz usługi powszechnej dostępu do internetu bez ograniczeń i

dyskryminacji zgodnie z §78 TKG. Ustawa o telekomunikacji (TKG): §78 (Usługa powszechna): Paragraf ten stanowi, że dostawcy publicznych

usług telekomunikacyjnych muszą zapewnić wszystkim użytkownikom końcowym dostęp do dostępnych i wysokiej jakości usług łączności elektronicznej,

w tym podstawowego dostępu do internetu. Dostawcy nie mogą dyskryminować żadnego użytkownika i muszą

zapewnić, że usługi są oferowane po rozsądnych cenach. A cena 108 €/miesiąc za prędkość 20 Mbit/s i niestabilne połączenie jest nie do przyjęcia i poza wszelką granicą tolerancji.

Dowody:

Szczegółowe dowody znajdują się w załącznikach do niniejszego pozwu w formatach PDF,

które muszą zostać zbadane przez właściwych sędziów. Oto lista plików PDF:

2. Zawiadomienie karne_Telekom i Schufa_sharp_Deutsch_fy.pdf
3. Zawiadomienie karne Telekom Altstadt Pracownik 1_z QES.pdf
4. Zawiadomienie karne dot. GP Petera Franka_z podpisem_QES.PDF
5. Formularz skargi CS Wniosek O Koncept sharp Zgłoszenie do Komisji UE Oszustwo_z_QES.pdf
6. Powiadomienie o podpisie Schindlera podpisane z QES.pdf
7. Powiadomienie pracowników Telekomu Telekom 94-95 Altstadt z_QES.pdf

„Podstawy prawne“

- Naruszenie prawa:

Chodzi tu przede wszystkim o naruszenie przepisów o ochronie moich chronionych danych osobowych konsumenta oraz ustawy powszechnej (usługi) dostępu do internetu bez ograniczeń i dyskryminacji zgodnie z §78 TKG. Ustawa o telekomunikacji (TKG): §78 (Usługa powszechna): Paragraf ten stanowi, że dostawcy publicznych usług telekomunikacyjnych muszą zapewnić wszystkim użytkownikom końcowym dostęp do dostępnych i wysokiej jakości usług łączności elektronicznej, w tym podstawowego dostępu do internetu. Dostawcy nie mogą

dyskryminować żadnego użytkownika i muszą zapewnić, że usługi są oferowane po rozsądnych cenach. A cena 108 €/miesiąc za prędkość 20 Mbit/s i niestabilne połączenie jest nie do przyjęcia i poza wszelką granicą tolerancji.

Ogólnie rzecz biorąc, nikt nie może ograniczać konsumenta w jego prawie dostępu do internetu, ponieważ jest to jego podstawowe prawo i wolność oraz stoi ponad wszystkimi „uzasadnionymi” interesami dostawcy! Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym indywidualnym przetwarzaniu (przetwarzaniu danych), w tym profilowaniu, która wywołuje wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie (negatywnie) na nią wpływa (RODO)!!!

Jeżeli przetwarzanie opiera się na zgodzie, administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich chronionych danych osobowych. A to również w ogóle nie jest przestrzegane. Gdy Telekom chce zastosować Zautomatyzowaną Indywidualną Decyzję przy wniosku konsumenta o połączenie internetowe, jest zobowiązany zażądać świadomej zgody konsumenta!!!

Zgodnie z artykułem 6 RODO Deutsche Telekom AG naruszył moje prawa w zakresie ochrony danych. RODO przyznaje osobom fizycznym prawo do informacji o istnieniu zautomatyzowanej indywidualnej decyzji, jej logice i jej

konsekwencjach.

Telekom nie dał mi tej możliwości, nie daje jej i arbitralnie stosuje nielegalny reżim zautomatyzowanej indywidualnej decyzji przy weryfikacji wniosku o połączenie internetowe (usługi), ponieważ nie oferuje mi możliwości wyrażenia mojego sprzeciwu wobec stosowania

Zautomatyzowanej Decyzji, gdyż nie informuje mnie również o możliwych konsekwencjach jej stosowania.

Nie uzyskał mojej świadomej zgody i zachowuje się, jakby dla niego żadne prawa nie istniały!!!

I wreszcie chodzi o przepisy o ochronie danych osobowych konsumenta, które te firmy naruszają tym, że Schufa Holding AG sprzedaje informacje o niewypłacalności

od komorników firmom telekomunikacyjnym w formie elektronicznej przez internet w celu przetwarzania Zautomatyzowanej

Indywidualnej Decyzji w formie rzekomej (oszukańczej) Zdolności Kredytowej

konsumenta ubiegającego się o połączenie internetowe (dla korzyści finansowej) i to bez świadomej zgody

konsumenta. Po co więc przepisy o ochronie danych osobowych?

Telekom podjął Zautomatyzowaną Indywidualną Decyzję, na skutek której odmówiono mi usług internetowych, dlatego musiałem kupić router 5G ZTE 5001 i kartę SIM 5G, aby odbierać sygnał internetowy i korzystać

z usługi „Internet“. Cena urządzenia wyniosła ok. 300 €. Cena karty SIM na 28 dni wynosi 100 €, co oznacza, że moje miesięczne

koszty eksploatacji tego urządzenia są wyższe o $108\text{ €} - 40\text{ €} = 68\text{ €}!!!$ To są znaczące negatywne konsekwencje, a tym samym koszty dla mnie!! A nie mówiąc już o tym, że wartość połączenia internetowego przez DSL jest zawyżona o 170 %. Realna cena nie powinna przekraczać 20 €/miesiąc, a nie 40 €-45 € z powodu kartelu!!! Gdyby internet kosztował tyle, ile powinien, mianowicie do 20 €, byłby zawyżony o 440 %. A to oznacza również, że jestem dyskryminowany!!! Z tego jasno wynika, że Telekom jest na przegranej pozycji i że każdy obywatel kraju związkowego Niemiec jest przez niego oszukiwany.

[dowody — załączone obrazy]

I jak za sprawą cudu, nagle można płacić również słowackim bankiem poprzez zautomatyzowany przelew. To cuda, gdy trzeba zapłacić za połączenie internetowe zawyżone o ponad 440 % z powodu oszustwa kartelowego.

Nagle przy wnioskowaniu o połączenie internetowe u Telekomu nie jest już potrzebny żaden

niemiecki bank!!! Ten warunek po prostu rozpułnął się w powietrzu!!! Porozumienie kartelowe, czyli uzgodnione zachowanie dwóch lub więcej konkurentów mające na celu koordynację ich zachowań rynkowych lub wpływanie na istotne parametry konkurencji, poprzez praktyki takie jak, między

innymi, ustalanie lub koordynacja cen sprzedaży na rynku, nazywane jest kartelem i stanowi naruszenie przepisów

o konkurencji, czyli „nieuczciwe praktyki handlowe i bezpodstawne wzbogacenie“.

Zatem, logicznie rzecz biorąc, Telekom nie dysponuje żadną podstawą prawną na mocy artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO, aby odmówić mi jako konsumentowi usług internetowych z powodu możliwego nadmiernego zadłużenia. Ponieważ zawyżony internet, za który muszę płacić 108 €, znacznie przewyższa możliwą stratę w przypadku niezapłacenia mojej ostatniej

kwoty rachunku 40 €/miesiąc za łącze DSL Telekomu. Z tego logicznie wynika, że dzięki Telekomowi i jego oszustwu wobec mnie co miesiąc coraz bardziej zadłużam się ja, a nie Telekom. A nie mówiąc już o tym, że aby spełnić podstawę prawną, której Telekom potrzebuje do zastosowania Zautomatyzowanej Indywidualnej Decyzji (ZID), muszą być spełnione prawnie określone warunki:

Obowiązki prawne i uzasadniony interes to dwie różne podstawy prawne, na podstawie których organizacje mogą przetwarzać dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i federalną ustawą o ochronie danych (BDSG).

Obowiązki prawne

Obowiązki prawne oznaczają, że organizacja musi przetwarzać dane osobowe, aby wypełnić swoje obowiązki ustawowe. Może to obejmować:

Obowiązki podatkowe:

Przetwarzanie danych do celów deklaracji podatkowych.

Księgowość:

Prowadzenie ewidencji zgodnie z prawem.

Bezpieczeństwo:

Zapewnienie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa.

Uzasadniony interes

Uzasadniony interes to bardziej elastyczna podstawa prawna, która umożliwia przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to niezbędne do uzasadnionych interesów

organizacji lub strony trzeciej, pod warunkiem że interesy te nie są nadrzędne wobec praw i wolności jednostki. Przykłady obejmują:

- Zapobieganie oszustwom: przetwarzanie danych w celu identyfikacji i zapobiegania oszustwom.
- Marketing: wykorzystanie danych do celów marketingu bezpośredniego.
- Bezpieczeństwo IT: zapewnienie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych.

Jak widać, ani pod obowiązki prawne, ani pod uzasadniony interes nie podpada prawo do manipulowania, handlowania lub udostępniania w jakikolwiek sposób moich prawnie chronionych danych osobowych za pośrednictwem Schufa Holding AG stronom trzecim, takim jak Deutsche Telekom AG, bez mojej świadomej zgody na dalsze zautomatyzowane indywidualne decyzje Telekomu.

Opis powodów odszkodowania

Z powodu nadużycia moich danych osobowych, które zostały bezprawnie pozyskane przez Schufę i bez mojej zgody przekazane stronom trzecim, takim jak

firmy telekomunikacyjne, w celu przetwarzania moich danych osobowych do zautomatyzowanych indywidualnych decyzji oraz świadczenia

usług internetowych, naruszyliście moje prawa dostępu do usług internetowych w UE. Doprowadziło to do odmowy świadczenia

podstawowych usług internetowych przez dostawców usług telekomunikacyjnych i internetowych.

Przepisy UE dotyczące otwartego internetu

Otwarty internet (Źródło: [here...](#))

Przepisy UE dotyczące otwartego internetu dają Państwu jako użytkownikowi prawo dostępu do dowolnych treści i usług internetowych według Państwa wyboru i/lub ich rozpowszechniania. Państwa dostawca dostępu do internetu nie może blokować, spowalniać ani dyskryminować żadnych treści, aplikacji lub usług internetowych, z wyjątkiem 3 szczególnych przypadków:

- w celu wypełnienia obowiązków prawnych, np. nakazu sądowego blokady określonych nielegalnych treści
- w celu utrzymania bezpieczeństwa i integralności sieci, np. w celu zwalczania wirusów lub złośliwego oprogramowania
- w celu poradzenia sobie z wyjątkowymi lub tymczasowymi przeciążeniami sieci

ROZPORZĄDZENIE (UE) 2015/2120 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (Źródło: [here...](#))

(1) Celem niniejszego rozporządzenia jest ustanowienie wspólnych zasad w celu zapewnienia równego i niedyskryminacyjnego traktowania ruchu w ramach świadczenia usług dostępu do internetu oraz związanych z tym praw użytkowników końcowych. Jego celem jest ochrona użytkowników końcowych przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłego funkcjonowania ekosystemu internetu jako motoru innowacji.

(6) Użytkownicy końcowi powinni mieć prawo dostępu do informacji i treści oraz ich rozpowszechniania, a także korzystania z aplikacji i usług oraz ich udostępniania bez dyskryminacji za pośrednictwem swojej usługi dostępu do internetu.

(7) Aby użytkownicy końcowi mogli korzystać ze swoich praw dostępu do informacji i treści oraz ich rozpowszechniania, a także korzystania z aplikacji i usług oraz ich udostępniania według własnego wyboru, powinni mieć możliwość zawierania z dostawcami dostępu do internetu umów dotyczących taryf za określone wielkości danych i prędkości

usługi dostępu do internetu. Krajowe organy regulacyjne i inne właściwe organy powinny być uprawnione do podejmowania działań przeciwko umowom

(kartelom) lub (nieuczciwym) praktykom handlowym, które ze względu na swój zakres prowadzą do sytuacji, w których wybory użytkowników końcowych są w praktyce znacznie ograniczone (mój przypadek).

(8) Przy świadczeniu usług dostępu do internetu dostawcy tych usług powinni traktować cały ruch jednakowo, bez

dyskryminacji, ograniczeń lub ingerencji, niezależnie od nadawcy lub odbiorcy, treści, aplikacji lub usługi lub urządzenia końcowego.

Otwarty dostęp do internetu (Źródło: here...)

Dostawcy dostępu do internetu są zobowiązani do traktowania całego ruchu jednakowo przy świadczeniu usług dostępu do internetu: • bez

dyskryminacji, ograniczeń lub ingerencji; i • niezależnie od:

- nadawcy i odbiorcy;
- treści, do których uzyskuje się dostęp lub które są rozpowszechniane; lub
- wykorzystywanych aplikacji lub usług.

Dostawcy mogą podejmować rozsądne środki zarządzania ruchem, które muszą jednak być przejrzyste, niedyskryminacyjne, proporcjonalne i nie mogą być oparte na względach komercyjnych.

Z tych powodów nie mogłem długoterminowo korzystać z usług internetowych do:

- Zdobywania możliwości zatrudnienia: w dzisiejszej erze cyfrowej dostęp

do internetu jest często niezbędny do poszukiwania pracy i aplikowania na stanowiska, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju zawodowego osoby w społeczeństwie.

- Komunikacji z organami: wiele usług rządowych i

komunikacja odbywają się teraz online, co oznacza, że bez dostępu do internetu jesteśmy w niekorzystnej sytuacji.

- Działalności gospodarczej: dla przedsiębiorców dostęp do internetu jest kluczowy dla prowadzenia ich działalności, marketingu i komunikacji z klientami.

- Nauki angielskiego: edukacja i rozwój osobisty, w tym

nauka języków, zależą bezpośrednio od zasobów i kursów online. Internet jest dla mnie przy nauce angielskiego

kluczowego znaczenia, ponieważ zapewnia mi natychmiastową informację zwrotną i nagrania audio-wideo w celu poprawy wymowy w połączeniu z nauką gramatyki.

Te punkty wyraźnie pokazują, jak dostęp do internetu może być postrzegany jako podstawowa potrzeba i podstawowe prawo umożliwiające jednostkom pełne uczestnictwo w społeczeństwie i gospodarce. Moje

dane osobowe zostały nadużyte przez firmy Schufa i Telekom, aby w podstępny i przewrotny sposób odmówić mi dostępu do usług internetowych firm telekomunikacyjnych, co doprowadziło do

ograniczenia mojego dostępu do usług internetowych i stanowi poważne naruszenie moich praw do wolnego dostępu do internetu.

W kontekście naruszenia moich praw człowieka i wolności cierpiałem emocjonalnie i doświadczyłem negatywnych emocji, co doprowadziło do cierpienia psychicznego i duchowego. Doświadczyłem lęku, frustracji i depresji i nie mogłem się na niczym skoncentrować, co związało mi ręce. Nie mogłem korzystać z usług internetowych zgodnie z moimi oczekiwaniami i potrzebami, a w konsekwencji doświadczyłem negatywnych emocji, cierpienia duchowego i stresu, co postawiło mnie pod ogromną presją.

Schufa Holding AG przetwarza, gromadzi, manipuluje i nielegalnie handluje moimi danymi osobowymi bez mojej zgody, co jest uznawane za naruszenie

ustawy o ochronie danych (RODO). Takie nielegalne zachowanie może być uznane za przestępstwo i prowadzić do konsekwencji karnych. Działalność Schufa Holding AG może być również rozumiana jako zorganizowana we współpracy z komornikami, bankami i

firmami telekomunikacyjnymi jako kartel, w celu stworzenia

monopolu na rynku i wywierania presji na dłużników, aby wypełniali swoje zobowiązania. Takie zachowanie może być również uznane za wymuszenie wobec dłużników i stanowi przestępstwa takie jak wymuszenie,

zmowa cenowa lub nadużycie pozycji dominującej. Jeśli nie spłacam moich długów, nie otrzymuję internetu. Stoi to również w rażącej sprzeczności z dobrymi obyczajami.

Ważne jest, aby zauważyć, że RODO i inne przepisy o ochronie danych ustanawiają jasne zasady przetwarzania danych osobowych, w tym fakt, że osoby, których dane dotyczą, muszą być informowane o tym, jak i dlaczego ich dane są przetwarzane, oraz

muszą mieć możliwość sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu. Bez ich świadomej zgody dane nie mogą być w żadnym wypadku wykorzystywane, w szczególności do celów zautomatyzowanych indywidualnych decyzji.

DYREKTYWA 2014/104/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26

listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i

Unii Europejskiej na podstawie prawa krajowego

(4) Prawo do odszkodowania za szkodę wyrządzoną naruszeniami prawa konkurencji Unii i prawa krajowego, wywodzące się z prawa Unii, wymaga, aby wszystkie państwa członkowskie posiadały przepisy proceduralne zapewniające skuteczne wykonywanie tego prawa.

zapewnić

ROZDZIAŁ V

Ustalenie wysokości szkody

Artykuł 17

Ustalenie wysokości szkody

(1) Państwa członkowskie zapewniają, aby przepisy dotyczące ciężaru dowodu i standardów dowodowych niezbędnych do ustalenia wysokości szkody nie czyniły wykonywania prawa do odszkodowania praktycznie niemożliwym lub nadmiernie utrudnionym. Państwa członkowskie zapewniają, aby sądy krajowe były uprawnione do oszacowania wysokości szkody zgodnie z procedurami krajowymi, jeżeli ustalono, że powód poniósł szkodę, ale praktycznie niemożliwe lub nadmiernie trudne jest precyzyjne ustalenie wysokości szkody na podstawie dostępnych dowodów.

(11) W braku prawa Unii powództwa o odszkodowanie podlegają krajowym przepisom i procedurom państw członkowskich. Zgodnie z orzecznictwem

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwanego dalej „Trybunałem”) każda osoba ma prawo żądać odszkodowania, gdy istnieje związek przyczynowy między poniesioną szkodą a naruszeniem przepisów o konkurencji,

niezależnie od tego, czy nielegalne zachowanie zostało wcześniej stwierdzone przez organ ochrony konkurencji.

Wartości UE

Priorytety Unii Europejskiej na lata 2024 – 2029

Wolna i demokratyczna Europa

Silna i bezpieczna Europa

Zamożna i konkurencyjna Europa

- Wzmocnienie konkurencyjności UE
- Skuteczne wdrożenie transformacji ekologicznej i cyfrowej
- Promowanie środowiska sprzyjającego innowacjom i przedsiębiorczości
- Wspólny postęp

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) dostarcza niezależnych, opartych na dowodach porad europejskim i krajowym decydom politycznym. W ten sposób przyczynia się do tego, aby dyskusje, polityki i akty prawne dotyczące praw podstawowych opierały się na krytycznej masie dowodów i były ukierunkowane.

Zadania

Agencja doradza instytucjom UE i rządów w zakresie praw podstawowych, głównie w następujących obszarach: dyskryminacja, !!!

- dostęp do wymiaru sprawiedliwości, !!!
- rasizm i ksenofobia,

ochrona danych, !!!

- prawa ofiar,
- prawa dzieci.

Celem Agencji jest wspieranie skuteczniejszej promocji i ochrony praw podstawowych w całej UE. W tym celu doradza swoim partnerom i współpracuje z nimi:

W dowód tego załączam wiadomość e-mail do pani von der Leyen.

5. Wniosek o wydanie decyzji

- Wniosek

Zgodnie z przepisami prawa moje prawa zostały naruszone i dlatego domagam się odszkodowania. Zgodnie z artykułem 82 RODO mam prawo do odszkodowania za szkody wynikające z niezgodnego z prawem przetwarzania moich danych osobowych. Domagam się odszkodowania za stratę czasu poniesioną przy wykrywaniu tego oszustwa, za szkody psychiczne, dożywotnie traumy i kradzieże, których pozwani oszuści dopuścili się i nadal dopuszczają wobec mnie i mas obywateli niemieckich, w tym wobec Pana, Panie Sędzio, poprzez bezprawne niezapewnienie podstawowego połączenia internetowego i zawyżone ceny za oferowane usługi z powodu istniejącego kartelu między firmami telekomunikacyjnymi. Kartel powoduje wysokie ceny z powodu braku konkurencji.

Ponadto domagam się pisemnego listu z przeprosinami skierowanego do mnie za traumę, którą muszę znosić od kilku lat.

Wniosek końcowy

Szanowny Sądzie, w niniejszym dokumencie (pozwie) opisuję stan faktyczny oszustwa i kradzieży, które wyżej wymienione spółki

zastosowały i nadal stosują wobec mnie, w skróconej formie, jedynie po to, aby dać Państwu przegląd całości oszustwa, którego dokonują te firmy. Wszystkie dalsze szczegółowe informacje są szczegółowo opisane w załącznikach zawiadomień o przestępstwie i skarg do Komisji Europejskiej, dołączonych do niniejszego pozwu jako pliki PDF i podpisanych zarówno podpisem odręcznym,

jak i niewidocznym podpisem QES, w tym niniejszy pozew.

Wzywam Landgericht Landshut do zakończenia oszustwa pozwanych spółek

z wyżej wymienionych nielegalnych powodów i zobowiązania ich do wypłacenia mi odszkodowania nakazem zapłaty.

Deutsche Telekom AG codziennie oszukuje naród liczący 84.552.242 milionów ludzi, który stoi na czele postępu technologicznego, i to w biały dzień, czego nie widać tak łatwo, w tym Państwa i Państwa rodzinę, Panie/Pani Sędzio. I to wszystko z powodu KARTELU, Schufy, firm telekomunikacyjnych, komorników i wszystkich niemieckich banków.

W Kumhausen 2.10.2024 Peter Ferenc

In Kumhausen, 10.12.2024

[Oryginał podpisany QES — język oryginału: słowacki/
niemiecki]



.....
Peter Ferenc

Peter Ferenc

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

info@foxprof.club

Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut

Maximilianstr. 22

84028 Landshut

poststelle@ag-la.bayern.de

Deutschland

Data: 10 dicembre 2024

Istanza di provvedimento cautelare

Oggetto: Istanza di provvedimento cautelare nei confronti di Schufa per la presentazione del mio consenso informato.

Causa n. 23 O 2699/24

Egregio Tribunale di Landshut,

con la presente Le chiedo di emettere un provvedimento cautelare nei confronti dell'agenzia Schufa Holding AG, con il quale Schufa Holding AG sarebbe obbligata a presentare il mio consenso informato (CI) per il trattamento e la trasmissione dei miei dati personali a terzi, in particolare alla Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica o a qualsiasi altra società di telecomunicazioni.

Motivazione:

Principio di trasparenza e consenso informato:

Ai sensi degli articoli 12 e 13 del GDPR, Schufa è obbligata a informare **in modo trasparente** l'interessato sullo scopo del trattamento dei suoi dati personali e ad ottenere contemporaneamente il suo **consenso informato** prima di qualsiasi trasmissione dei dati a terzi.

Trattamento illecito dei dati:

Fino ad oggi non mi è stata fornita alcuna prova che io abbia acconsentito al trattamento e alla trasmissione dei miei dati all'agenzia Schufa Holding AG. Senza tale consenso, tutte le attività di Schufa in questo senso sono illegali e contrarie al GDPR.

Prova chiave:

##

La presentazione del mio consenso informato da parte di Schufa è fondamentale per chiarire la questione della legittimità del trattamento dei miei dati e del successivo rifiuto di servizi da parte di Deutsche Telekom AG o O2 Telefónica. In caso contrario, senza questo consenso informato, il trattamento dei miei dati è illegale e l'applicazione della Decisione Individuale Automatizzata (DIA) è nulla.

Schufa ha bisogno di una solida base giuridica ai sensi del GDPR per il trattamento e la vendita dei miei dati a terzi come Telekom. Questa base giuridica può essere:

4. Consenso informato (articolo 6, paragrafo 1, lettera a) GDPR):

Schufa avrebbe bisogno del Suo consenso informato esplicito se tratta o trasmette i Suoi dati per scopi che non sono necessari per l'esecuzione di un contratto o per la tutela di interessi legittimi. Pertanto chiedo al tribunale di richiedere tramite provvedimento cautelare il mio consenso informato esplicito (CI) da Schufa e di esibirlo come prova.

5. Obbligo legale (articolo 6, paragrafo 1, lettera c) GDPR):

Se esistesse teoricamente una specifica disposizione di legge che imponesse la divulgazione dei dati a Telekom, Schufa dovrebbe dimostrarlo. In questo caso sia Schufa che Telekom dovrebbero indicare con precisione quale legge lo consente loro.

6. Interessi legittimi (articolo 6, paragrafo 1, lettera f) GDPR):

Schufa può affermare di trattare i dati sulla base di interessi legittimi, ma: Questi interessi non devono prevalere sui miei diritti e libertà.

La vendita dei miei dati da parte di Schufa a Telekom non è considerata un interesse legittimo di Schufa, poiché la vendita di dati personali a scopi commerciali non è necessaria e non esiste una ragione legittima sufficientemente forte per tale trattamento.

Trasparenza e informazione:

Anche se non hanno bisogno del Suo consenso, devono informarLa chiaramente che i Suoi dati saranno trattati sulla base di interessi legittimi. Se quindi non mi hanno informato, hanno violato il principio di trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del GDPR. **Cito l'articolo 5 GDPR: „La violazione di uno qualsiasi di questi principi significa l'illiceità del trattamento“!**

Conclusione

Con la presente mi rivolgo all'Egregio Tribunale con le seguenti domande e richieste:

1. Schufa protegge i miei dati personali tutelati dalla legge vendendoli senza mia conoscenza e consenso alle società di telecomunicazioni?
2. A chi vuole sostenere che Schufa agisce legalmente?

Le mie richieste:

1. Chiedo al tribunale informazioni se il giudice ha compreso l'essenza di tutto questo imbroglio da parte di Schufa, come descritto in questo documento, immediatamente e per iscritto.
2. Il risarcimento di 1.000.000 euro lo ritengo valido fino alla prossima corrispondenza scritta da parte Sua.

Con la presente chiedo al Tribunale di Landshut di imporre alla convenuta Deutsche Telekom AG e Schufa Holding AG l'obbligo di pagare questa somma di 1.000.000 € entro il 31.12.2024 al più presto, sul seguente conto:

Peter Ferenc Slovenská Sporiteľňa

IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC: GIBASKBX

Con ossequi,

A Kumhausen il 10.12.2024 Peter Ferenc.....

In Kumhausen, 10.12.2024

[Originale firmato QES — lingua originale: slovacco/
tedesco]



.....
Peter Ferenc

Attore:

Peter Ferenc

Rammelkam 2, Kumhausen Germania

+49 157 317 33332

info@foxprof.club

a Kumhausen 2.10.2024

„Azione legale“

1. Convenuti

- Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Germania. HRB 6794 (Tribunale distrettuale di Bonn), P.IVA: DE 123475223

e

Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Germania. HRB: non accessibile al pubblico, P.IVA: DE87ZZZ00000239351

Oggetto dell'azione:

L'azione riguarda la violazione del GDPR e dei diritti umani da parte di Deutsche Telekom AG. Cito pertanto in giudizio le società sopra indicate per il risarcimento del danno di 500 000 € per persona, affinché il tribunale obblighi ciascuna di esse a versare l'importo indicato sul mio conto presso la Slovenská sporiteľňa:

IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC: GIBASKBX.

Allegazioni di fatto

- Descrizione dei fatti:

Durante la verifica della mia richiesta di connessione Internet fissa in luglio, in un giorno non esattamente determinato del 2022, Deutsche Telekom AG (di seguito Telekom) ha utilizzato illecitamente i miei dati personali sotto forma di un trattamento individuale automatizzato (decisione) e continua a utilizzarli — trucco fraudolento dell'agenzia fraudolenta Schufa con il „MERITO CREDITIZIO“ del consumatore senza il suo consenso informato.

(Consumatore): È violato il mio diritto fondamentale dell'Unione, ossia il diritto di accesso a Internet tramite il fornitore Deutsche Telekom AG. Il governo che

copre questa mega-truffa del cartello mi priva non solo dell'accesso a Internet, violando così i miei diritti umani fondamentali, ossia il diritto di accesso

a Internet!!! E non solo: mi ha costretto ad acquistare dati Internet per 108 €/mese tramite una scheda SIM prepagata 5G di Telekom, per cui ho anche prove elencate nel reclamo alla CE allegato a questa azione!! I dati illimitati sono vitali per me, poiché devo imparare l'inglese ogni giorno, cosa di cui ho bisogno per la mia ulteriore crescita professionale.

Violazione di legge:

Si tratta principalmente di una violazione della legge sulla protezione dei miei dati personali protetti del consumatore e del servizio universale di accesso a Internet senza restrizioni e

discriminazioni ai sensi del §78 TKG. Legge sulle telecomunicazioni (TKG): §78 (Servizio universale): Questo paragrafo stabilisce che i fornitori pubblici

di servizi di telecomunicazione devono garantire che tutti gli utenti finali abbiano accesso a servizi di comunicazione elettronica disponibili e di alta qualità, compreso l'accesso di base a Internet. I fornitori non possono discriminare alcun utente e devono garantire che i servizi siano offerti a prezzi ragionevoli. E il prezzo di 108 €/mese per una velocità di 20 Mbit/s e una connessione instabile è inaccettabile e oltre ogni limite di tolleranza.

Prove:

Prove dettagliate si trovano negli allegati di questa azione in formati PDF, che devono essere esaminati dai giudici competenti. Ecco l'elenco dei file PDF:

2. Comunicazione penale_Telekom e Schufa_sharp_Deutsch_fy.pdf
3. Comunicazione penale Telekom Altstadt Dipendente 1_con QES.pdf
4. Comunicazione penale su GP Peter Frank_con firma_QES.PDF
5. Modulo di reclamo CS Richiesta 0 Concetto sharp Segnalazione alla Commissione UE Frode_con_QES.pdf
6. Denuncia sulla firma Schindler firmata con QES.pdf
7. Notifica ai dipendenti Telekom Telekom 94-95 Altstadt con_QES.pdf

„Motivi giuridici“

- Violazione di legge:

Si tratta principalmente di una violazione della legge sulla protezione dei miei dati personali protetti del consumatore e della legge universale (servizio) di accesso a Internet senza restrizioni e discriminazioni ai sensi del §78 TKG. Legge sulle telecomunicazioni (TKG): §78 (Servizio universale): Questo paragrafo stabilisce che i fornitori pubblici di servizi di telecomunicazione devono garantire che tutti gli utenti finali abbiano accesso a servizi di comunicazione elettronica disponibili e di alta qualità, compreso l'accesso di base a Internet. I fornitori non possono

discriminare alcun utente e devono garantire che i servizi siano offerti a prezzi ragionevoli. E il prezzo di 108 €/mese per una velocità di 20 Mbit/s e una connessione instabile è inaccettabile e oltre ogni limite di tolleranza.

In generale, nessuno può limitare il consumatore nel suo diritto di accesso a Internet, poiché è un suo diritto e una sua libertà fondamentale e prevale su tutti gli interessi „legittimi“ del fornitore! La persona interessata ha il diritto di non essere sottoposta a una decisione basata esclusivamente sul trattamento individuale automatizzato (trattamento dei dati), compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida in modo analogo significativamente (negativamente) su di essa (GDPR)!!!

Se il trattamento si basa sul consenso, il titolare deve essere in grado di dimostrare che la persona interessata ha acconsentito al trattamento dei suoi dati personali protetti. E anche questo non viene affatto rispettato. Quando Telekom intende utilizzare una Decisione Individuale Automatizzata nella richiesta del consumatore di una connessione Internet, è tenuta a chiedere il consenso informato del consumatore!!!

Ai sensi dell'articolo 6 del GDPR, Deutsche Telekom AG ha violato i miei diritti in materia di protezione dei dati. Il GDPR garantisce alle persone fisiche il diritto di essere informate dell'esistenza di una decisione individuale automatizzata, della sua logica e delle sue conseguenze.

Telekom non mi ha dato questa possibilità, non me la dà e applica arbitrariamente il regime illegale della decisione individuale automatizzata nella verifica della richiesta di connessione Internet (servizi), poiché non mi offre la possibilità di esprimere la mia opposizione all'uso della

Decisione Automatizzata, perché non mi informa nemmeno delle possibili conseguenze del suo utilizzo.

Non ha ottenuto il mio consenso informato e si comporta come se per lei le leggi non esistessero!!!

E infine si tratta della legge sulla protezione dei dati personali del consumatore, che queste società violano facendo sì che Schufa Holding AG venda informazioni sull'insolvenza

degli ufficiali giudiziari a società di telecomunicazioni in forma elettronica tramite Internet ai fini del trattamento di una Decisione

Individuale Automatizzata nella forma di una presunta (fraudolenta) Solvibilità

del consumatore che richiede una connessione Internet (a scopo di lucro) e ciò senza il consenso informato del

consumatore. A cosa servono allora le leggi sulla protezione dei dati personali?

Telekom ha preso una Decisione Individuale Automatizzata, a seguito della quale mi sono stati negati i servizi Internet, motivo per cui ho dovuto acquistare un router 5G ZTE 5001 e una scheda SIM 5G per ricevere il segnale Internet e usufruire

del servizio „Internet“. Il prezzo del dispositivo era di circa 300 €. Il prezzo della scheda SIM per 28 giorni è di 100 €, il che significa che i miei costi mensili

di esercizio di questo dispositivo sono superiori di $108 \text{ €} - 40 \text{ €} = 68 \text{ €}$!!! Queste sono conseguenze negative considerevoli e quindi anche costi per me!! Per non parlare del fatto che il valore della connessione Internet via DSL è sopravvalutato del 170 %. Il prezzo reale non dovrebbe superare i 20 €/mese e non 40 €-45 € a causa del cartello!!! Se Internet costasse quanto dovrebbe, ossia fino a 20 €, sarebbe sopravvalutato del 440 %. E ciò significa anche che sono discriminato!!! Ne risulta chiaramente che Telekom ha la peggio e che ogni cittadino del Land della Germania viene truffato da essa.

[prove — immagini allegate]

E come per miracolo, all'improvviso è possibile pagare anche con una banca slovacca tramite bonifico automatizzato. Sono miracoli quando si deve pagare una connessione Internet sopravvalutata di oltre il 440 % a causa di una truffa di cartello.

All'improvviso, nella richiesta di una connessione Internet presso Telekom, non è più necessaria alcuna banca tedesca!!! Questa condizione si è semplicemente dissolta nel nulla!!! Un accordo di cartello, ossia un comportamento concordato tra due o più concorrenti volto a coordinare il loro comportamento concorrenziale sul mercato o a influenzare parametri concorrenziali rilevanti, mediante pratiche quali, tra

l'altro, la fissazione o il coordinamento dei prezzi di vendita sul mercato, è denominato cartello e costituisce una violazione delle norme

sulla concorrenza, ossia „pratiche commerciali sleali e arricchimento senza causa“.

Quindi, logicamente, Telekom non dispone di alcuna base giuridica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR per negarmi, in quanto consumatore, i servizi Internet a causa di un possibile sovraindebitamento. Poiché l'Internet sopravvalutato che devo pagare 108 € supera di gran lunga la possibile perdita in caso di mancato pagamento del mio ultimo

importo di fattura di 40 €/mese per la connessione DSL di Telekom. Ne consegue logicamente che, grazie a Telekom e alla sua truffa nei miei confronti, ogni mese mi indebito sempre di più io e non Telekom. Per non parlare del fatto che per soddisfare la base giuridica di cui Telekom ha bisogno per applicare la Decisione Individuale Automatizzata (DIA) devono essere soddisfatte condizioni stabilite dalla legge:

Gli obblighi legali e l'interesse legittimo sono due basi giuridiche diverse in base alle quali le organizzazioni possono trattare dati personali conformemente al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e alla legge federale sulla protezione dei dati (BDSG).

Obblighi legali

Gli obblighi legali significano che un'organizzazione deve trattare dati personali per adempiere ai propri obblighi di legge. Ciò può comprendere:

Obblighi fiscali:

Trattamento dei dati a fini di dichiarazione fiscale.

Contabilità:

Tenuta di registri conformemente alla legge.

Sicurezza:

Garanzia del rispetto delle prescrizioni e delle regole di sicurezza.

Interesse legittimo

L'interesse legittimo è una base giuridica più flessibile che consente il trattamento di dati personali quando ciò è necessario per gli interessi legittimi

dell'organizzazione o di un terzo, a condizione che tali interessi non prevalgano sui diritti e sulle libertà dell'individuo. Gli esempi includono:

- Prevenzione delle frodi: trattamento dei dati per identificare e prevenire le frodi.
- Marketing: uso dei dati a fini di marketing diretto.
- Sicurezza informatica: garanzia della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Come si può constatare, né gli obblighi legali né l'interesse legittimo coprono il diritto di manipolare, commercializzare o mettere a disposizione in qualsiasi modo i miei dati personali protetti dalla legge, tramite Schufa Holding AG, a terzi come Deutsche Telekom AG senza il mio consenso informato per ulteriori decisioni individuali automatizzate di Telekom.

Descrizione dei motivi del risarcimento

A causa dell'uso illecito dei miei dati personali, ottenuti illecitamente da Schufa e trasmessi senza il mio consenso a terzi come

le società di telecomunicazioni ai fini del trattamento dei miei dati personali per decisioni individuali automatizzate e della fornitura di

servizi Internet, avete violato i miei diritti di accesso ai servizi Internet nell'UE. Ciò ha portato al rifiuto di fornire

servizi Internet di base da parte dei fornitori di telecomunicazioni e di servizi Internet.

Norme dell'UE sull'Internet aperto

Internet aperto (Fonte: [here...](#))

Le norme dell'UE sull'Internet aperto vi conferiscono, in quanto utenti, il diritto di accedere a qualsiasi contenuto e servizio online di vostra scelta e/o di diffonderli. Il vostro fornitore di accesso a Internet non può bloccare, rallentare o discriminare alcun contenuto, applicazione o servizio online, salvo in 3 casi particolari:

- per adempiere a obblighi di legge, come un'ordinanza giudiziaria di blocco di determinati contenuti illegali
- per mantenere la sicurezza e l'integrità della rete, ad esempio per combattere virus o malware
- per gestire congestioni di rete eccezionali o temporanee

REGOLAMENTO (UE) 2015/2120 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (Fonte: [here...](#))

(1) L'obiettivo del presente regolamento è stabilire norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e i relativi diritti degli utenti finali. Il suo obiettivo è tutelare gli utenti finali garantendo al contempo il funzionamento continuo dell'ecosistema di Internet come motore di innovazione.

(6) Gli utenti finali dovrebbero avere il diritto di accedere alle informazioni e ai contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi senza discriminazioni tramite il loro servizio di accesso a Internet.

(7) Affinché gli utenti finali possano esercitare i loro diritti di accesso alle informazioni e ai contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi di loro scelta, dovrebbero avere la possibilità di concludere con i fornitori di accesso a Internet accordi sulle tariffe per determinati volumi di dati e velocità del

servizio di accesso a Internet. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti dovrebbero avere il potere di agire contro accordi

(cartelli) o pratiche commerciali (sleali) che, a causa della loro portata, conducono a situazioni in cui le scelte degli utenti finali sono nella pratica notevolmente limitate (il mio caso).

(8) Nella fornitura di servizi di accesso a Internet, i fornitori di tali servizi dovrebbero trattare tutto il traffico in modo uguale, senza

discriminazioni, restrizioni o interferenze, indipendentemente dal mittente o dal destinatario, dal contenuto, dall'applicazione o dal servizio o dall'apparecchiatura terminale.

Accesso aperto a Internet (Fonte: [here...](#))

I fornitori di accesso a Internet sono tenuti a trattare tutto il traffico in modo uguale nella fornitura di servizi di accesso a Internet: • senza

discriminazioni, restrizioni o interferenze; e • indipendentemente da:

- mittente e destinatario;
- il contenuto a cui si accede o che viene diffuso; oppure
- le applicazioni o i servizi utilizzati.

I fornitori possono adottare ragionevoli misure di gestione del traffico, che devono però essere trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e non basate su motivi commerciali.

Per questi motivi non ho potuto utilizzare i servizi Internet a lungo termine per:

- L'acquisizione di opportunità di lavoro: nell'attuale era digitale l'accesso

a Internet è spesso indispensabile per cercare lavoro e candidarsi a posti di lavoro, il che è di importanza cruciale per lo sviluppo professionale di una persona nella società.

- La comunicazione con le autorità: molti servizi pubblici e la

comunicazione avvengono ormai online, il che significa che senza accesso a Internet siamo svantaggiati.

- Le attività commerciali: per gli imprenditori l'accesso a Internet è cruciale per la gestione della loro attività, il marketing e la comunicazione con i clienti.
- L'apprendimento dell'inglese: l'istruzione e lo sviluppo personale, compreso l'

apprendimento delle lingue, dipendono direttamente da risorse e corsi online. Internet è per me di importanza cruciale nell'apprendimento dell'inglese, poiché mi fornisce un feedback immediato e registrazioni audio-video per migliorare la pronuncia in combinazione con l'apprendimento della grammatica.

Questi punti mostrano chiaramente come l'accesso a Internet possa essere considerato un bisogno fondamentale e un diritto fondamentale che consente agli individui di integrarsi pienamente nella società e nell'economia. I miei

dati personali sono stati usati in modo illecito dalle società Schufa e Telekom per negarmi in modo subdolo e perfido l'accesso ai servizi Internet delle società di telecomunicazioni, il che ha portato a una limitazione del mio accesso ai servizi Internet e costituisce una grave violazione dei miei diritti di libero accesso a Internet.

Nel contesto della violazione dei miei diritti umani e delle mie libertà ho sofferto emotivamente e provato emozioni negative, il che ha portato a sofferenze mentali e psichiche. Ho provato ansia, frustrazione e depressioni e non riuscivo a concentrarmi su nulla, il che mi ha legato le mani. Non ho potuto utilizzare i servizi Internet secondo le mie aspettative e necessità, e di conseguenza ho provato emozioni negative, sofferenza psichica e stress, il che mi ha messo sotto un'enorme pressione.

Schufa Holding AG tratta, raccoglie, manipola e commercia illegalmente i miei dati personali senza il mio consenso, il che è considerato una violazione

della legge sulla protezione dei dati (GDPR). Tale comportamento illegale può essere considerato un reato e comportare conseguenze penali. Le attività di Schufa Holding AG possono anche essere intese come organizzate in collaborazione con ufficiali giudiziari, banche e

società di telecomunicazioni come un cartello, per creare

un monopolio sul mercato ed esercitare pressione sui debitori affinché adempiano ai loro obblighi. Tale comportamento può anche essere considerato estorsione nei confronti dei debitori e costituisce reati come l'estorsione,

gli accordi sui prezzi o l'abuso di posizione dominante. Se non pago i miei debiti, non ottengo Internet. Ciò è anche in netto contrasto con il buon costume.

È importante notare che il GDPR e altre leggi sulla protezione dei dati stabiliscono regole chiare per il trattamento dei dati personali, incluso il fatto che le persone interessate devono essere informate su come e perché i loro dati vengono trattati, e

devono avere la possibilità di opporsi a tale trattamento. Senza il loro consenso informato, i dati non possono in nessun caso essere utilizzati, in particolare per finalità di decisioni individuali automatizzate.

DIRETTIVA 2014/104/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26

novembre 2014 relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per le violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'

Unione europea

(4) Il diritto al risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione e nazionale, derivante dal diritto dell'Unione, richiede che tutti gli Stati membri dispongano di norme procedurali che garantiscano l'effettivo esercizio di tale diritto.

garantire

CAPO V

Determinazione dell'importo del danno

Articolo 17

Determinazione dell'importo del danno

(1) Gli Stati membri assicurano che le norme sull'onere della prova e sugli standard probatori necessari per la quantificazione del danno non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento. Gli Stati membri assicurano che i giudici nazionali siano abilitati a stimare l'importo del danno secondo le procedure nazionali qualora sia accertato che il richiedente ha subito un danno ma sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificare con precisione l'importo del danno sulla base delle prove disponibili.

(11) In assenza di diritto dell'Unione, le azioni per il risarcimento del danno sono disciplinate dalle norme e dalle procedure nazionali degli Stati membri. Secondo la giurisprudenza della

Corte di giustizia dell'Unione europea (di seguito „Corte“), ogni persona ha il diritto di chiedere il risarcimento quando esiste un nesso di causalità tra il danno subito e la violazione delle norme sulla concorrenza,

indipendentemente dal fatto che il comportamento illecito sia stato precedentemente accertato da un'autorità garante della concorrenza.

Valori dell'UE

Priorità dell'Unione europea per gli anni 2024 – 2029

Un'Europa libera e democratica

Un'Europa forte e sicura

Un'Europa prospera e competitiva

- Rafforzamento della competitività dell'UE
- Attuazione riuscita della transizione verde e digitale
- Promozione di un ambiente favorevole all'innovazione e alle imprese
- Progresso comune

Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) fornisce consulenza indipendente e basata su dati concreti ai responsabili politici europei e nazionali. Contribuisce così a che le discussioni, le politiche e la legislazione sui diritti fondamentali si basino su una massa critica di prove e siano mirate.

Compiti

L'Agenzia fornisce consulenza alle istituzioni dell'UE e ai governi sui diritti fondamentali, principalmente nei seguenti settori:

discriminazione, !!!

- accesso alla giustizia, !!!
- razzismo e xenofobia,

protezione dei dati, !!!

- diritti delle vittime,
- diritti dei minori.

Lo scopo dell'Agenzia è sostenere una più efficace promozione e protezione dei diritti fondamentali in tutta l'UE. A tal fine consulta i suoi partner e collabora con loro:

Come prova allego un'e-mail alla signora von der Leyen.

5. Proposta di decisione

- Richiesta

Conformemente alle leggi e ai regolamenti, i miei diritti sono stati violati e pertanto chiedo il risarcimento del danno. Ai sensi dell'articolo 82 del GDPR ho diritto al risarcimento del danno derivante dal trattamento illecito dei miei dati personali. Chiedo un indennizzo per la perdita di tempo subito nello scoprire questa truffa, per i danni psicologici, i traumi a vita e i furti che i convenuti truffatori hanno commesso e continuano a commettere nei miei confronti e nei confronti delle masse di cittadini tedeschi, compresi Lei, signor Giudice, non fornendo illegalmente una connessione Internet di base e applicando prezzi eccessivi per i servizi offerti a causa del cartello esistente tra le società di telecomunicazioni. Il cartello provoca prezzi elevati a causa dell'assenza di concorrenza.

Chiedo inoltre una lettera di scuse scritta indirizzata a me per il trauma che devo sopportare da diversi anni.

Conclusione

Egregio Tribunale, in questo documento (azione legale) descrivo lo stato di fatto della truffa e del furto che le società sopra menzionate

hanno applicato e continuano ad applicare nei miei confronti, in forma abbreviata, solo per darle una panoramica dell'intera truffa che queste società commettono. Tutte le ulteriori informazioni dettagliate sono descritte in dettaglio negli allegati delle denunce penali e dei reclami alla Commissione europea, allegati a questa azione come file PDF e firmati sia con firma autografa sia con firma QES invisibile, compresa la presente azione.

Chiedo al Landgericht Landshut di porre fine alla truffa delle società convenute per i motivi illegali sopra indicati e di obbligarle ad adempiere al mio risarcimento tramite un decreto ingiuntivo.

Deutsche Telekom AG inganna quotidianamente la nazione di 84.552.242 milioni di persone che si trova all'avanguardia del progresso tecnologico, e lo fa alla luce del sole, cosa che non si vede facilmente, compresi Lei e la sua famiglia, signor/signora Giudice. E tutto questo a causa del CARTELLO, Schufa, delle società di telecomunicazioni, degli ufficiali giudiziari e di tutte le banche tedesche.

A Kumhausen 2.10.2024 Peter Ferenc

In Kumhausen, 10.12.2024

[Originale firmato QES — lingua originale: slovacco/
tedesco]



.....
Peter Ferenc

Peter Ferenc

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

info@foxprof.club

Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut

Maximilianstr. 22

84028 Landshut

poststelle@ag-la.bayern.de

Deutschland

Fecha: 10 de diciembre de 2024

Solicitud de medida cautelar

Asunto: Solicitud de medida cautelar contra Schufa para que presente mi consentimiento informado.

Asunto n.º 23 O 2699/24

Estimado Tribunal de Landshut:

Por medio del presente escrito, solicito la emisión de una medida cautelar contra la agencia Schufa Holding AG, por la que Schufa Holding AG quedaría obligada a presentar mi consentimiento informado (CI) para el tratamiento y la divulgación de mis datos personales a terceros, concretamente a Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica o cualquier otra empresa de telecomunicaciones.

Fundamentos:

Principio de transparencia y consentimiento informado:

De conformidad con los artículos 12 y 13 del RGPD, Schufa está obligada a informar **de forma transparente** al interesado sobre la finalidad del tratamiento de sus datos personales y a obtener simultáneamente su **consentimiento informado** antes de cualquier divulgación de datos a terceros.

Tratamiento ilícito de datos:

Hasta la fecha no se me ha presentado ninguna prueba de que haya dado mi consentimiento para el tratamiento y la divulgación de mis datos a la agencia Schufa Holding AG. Sin dicho consentimiento, todas las actividades de Schufa al respecto son ilegales y contrarias al RGPD.

Prueba clave:

##

La presentación de mi consentimiento informado por parte de Schufa es fundamental para aclarar la cuestión de la licitud del tratamiento de mis datos y la posterior denegación de servicios por parte de Deutsche Telekom AG u O2 Telefónica. De lo contrario, sin este consentimiento informado, el tratamiento de mis datos es ilegal y la aplicación de la Decisión Individual Automatizada (DIA) es nula.

Schufa necesita una base jurídica sólida según el RGPD para el tratamiento y la venta de mis datos a terceros como Telekom. Esta base jurídica puede ser:

4. Consentimiento informado (artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD):

Schufa necesitaría su consentimiento informado explícito si trata o divulga sus datos para fines que no son necesarios para la ejecución de un contrato o para la protección de intereses legítimos. Por ello, insto al tribunal a que, mediante medida cautelar, solicite a Schufa mi consentimiento informado explícito (CI) y lo presente como prueba.

5. Obligación legal (artículo 6, apartado 1, letra c) del RGPD):

Si existiera teóricamente una disposición legal específica que ordenara la divulgación de datos a Telekom, Schufa tendría que demostrarlo. En ese caso, tanto Schufa como Telekom tendrían que indicar con precisión qué ley se lo permite.

6. Intereses legítimos (artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD):

Schufa puede alegar que trata datos basándose en intereses legítimos, pero: Estos intereses no deben prevalecer sobre mis derechos y libertades.

La venta de mis datos por parte de Schufa a Telekom no se considera un interés legítimo de Schufa, ya que la venta de datos personales con fines comerciales no es necesaria y no existe una razón legítima suficientemente sólida para dicho tratamiento.

Transparencia e información:

Incluso si no necesitan su consentimiento, deben informarle claramente de que sus datos serán tratados sobre la base de intereses legítimos. Si por tanto no me informaron, violaron el principio de transparencia conforme al artículo 5 del RGPD. **Cito el artículo 5 del RGPD: „La infracción de cualquiera de estos principios supone la ilicitud del tratamiento“!**

Conclusión

Por medio del presente me dirijo al Estimado Tribunal con las siguientes preguntas y solicitudes:

1. ¿Protege Schufa mis datos personales protegidos por ley vendiéndolos sin mi conocimiento y consentimiento a las empresas de telecomunicaciones?
2. ¿A quién quiere convencer de que Schufa actúa legalmente?

Mis demandas:

1. Solicito al tribunal información sobre si el juez ha comprendido la esencia de todo este fraude por parte de Schufa, tal y como se describe en este documento, de forma inmediata y por escrito.
2. La indemnización de 1.000.000 euros la considero válida hasta la próxima correspondencia escrita de su parte.

Por medio del presente insto al Tribunal de Landshut a imponer a la demandada Deutsche Telekom AG y Schufa Holding AG la obligación de pagar esta suma de 1.000.000 € a más tardar el 31.12.2024, lo antes posible, en la siguiente cuenta:

Peter Ferenc Slovenská Sporiteľňa

IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC: GIBASKBX

Atentamente,

En Kumhausen a 10.12.2024 Peter Ferenc.....



In Kumhausen, 10.12.2024

[Original firmado QES — idioma original: eslovaco/alemán]

Peter Ferenc

Demandante:

Peter Ferenc

Rammelkam 2, Kumhausen Alemania

+49 157 317 33332

info@foxprof.club

en Kumhausen 2.10.2024

„Demanda“

1. Demandados

- Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Alemania. HRB 6794 (Juzgado de primera instancia de Bonn), NIF IVA UE: DE 123475223

y

Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Alemania. HRB: no accesible al público, NIF IVA UE: DE87ZZZ00000239351

Objeto de la demanda:

La demanda se refiere a la vulneración del RGPD y de los derechos humanos por parte de Deutsche Telekom AG. Por ello, demando a las empresas mencionadas por daños y perjuicios por importe de 500 000 € por persona, para que el tribunal obligue a cada una de ellas a pagar dicho importe en mi cuenta en la Slovenská sporiteľňa:

IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC: GIBASKBX.

Alegaciones de hecho

- Descripción de los hechos:

Durante la verificación de mi solicitud de conexión fija a Internet en julio, en un día no determinado con exactitud del año 2022, Deutsche Telekom AG (en adelante Telekom) utilizó ilícitamente mis datos personales en forma de un tratamiento individual automatizado (decisión) y continúa utilizándolos — ardid fraudulento de la agencia fraudulenta Schufa con la „SOLVENCIA“ del consumidor sin su consentimiento informado.

(Consumidor): Se ha vulnerado mi derecho fundamental de la Unión, a saber, el derecho de acceso a Internet a través del proveedor Deutsche Telekom AG. El gobierno que

encubre este mega-fraude del cártel me priva no solo del acceso a Internet, vulnerando así mis derechos humanos fundamentales, es decir, el derecho de acceso

a Internet!!! Y no solo eso: me obligó a comprar datos de Internet por 108 €/mes a través de una tarjeta SIM de prepago 5G de Telekom, de lo que tengo pruebas enumeradas en la queja ante la CE adjunta a esta demanda!! Los datos ilimitados son vitales para mí, ya que debo aprender inglés todos los días, lo que necesito para mi desarrollo profesional.

Infracción de la ley:

Se trata principalmente de una infracción de la ley sobre protección de mis datos personales protegidos del consumidor y del servicio universal de acceso a Internet sin restricciones y

discriminación conforme al §78 TKG. Ley de telecomunicaciones (TKG): §78 (Servicio universal): Este párrafo establece que los proveedores públicos

de servicios de telecomunicaciones deben garantizar que todos los usuarios finales tengan acceso a servicios de comunicaciones electrónicas disponibles y de alta calidad, incluido el acceso básico a Internet. Los proveedores no pueden discriminar a ningún usuario y deben garantizar que los servicios se ofrezcan a precios razonables. Y el precio de 108 €/mes por una velocidad de 20 Mbit/s y una conexión inestable es inaceptable y más allá de cualquier límite de tolerancia.

Pruebas:

Las pruebas detalladas se encuentran en los anexos de esta demanda en formatos PDF, que deben ser examinados por los jueces competentes. A continuación se detalla la lista de archivos PDF:

2. Comunicación penal_Telekom y Schufa_sharp_Deutsch_fy.pdf
3. Comunicación penal Telekom Altstadt Empleado 1_con QES.pdf
4. Comunicación penal sobre GP Peter Frank_con firma_QES.PDF
5. Formulario de queja CS Solicitud 0 Concepto sharp Denuncia a la Comisión UE Fraude_con_QES.pdf
6. Notificación sobre la firma de Schindler firmada con QES.pdf
7. Notificación a los empleados de Telekom Telekom 94-95 Altstadt con_QES.pdf

„Fundamentos jurídicos“

- Infracción de la ley:

Se trata principalmente de una infracción de la ley sobre protección de mis datos personales protegidos del consumidor y de la ley universal (servicio) de acceso a Internet sin restricciones ni discriminación conforme al §78 TKG. Ley de telecomunicaciones (TKG): §78 (Servicio universal): Este párrafo establece que los proveedores públicos de servicios de telecomunicaciones deben garantizar que todos los usuarios finales tengan acceso a servicios de comunicaciones electrónicas disponibles y de alta calidad, incluido el acceso básico a Internet. Los proveedores no pueden discriminar a ningún usuario y deben garantizar que los servicios se ofrezcan a precios razonables. Y el precio de 108 €/mes por una velocidad de 20 Mbit/s y una conexión inestable es inaceptable y más allá de cualquier límite de tolerancia.

En general, nadie puede restringir al consumidor en su derecho de acceso a Internet, ya que es su derecho y libertad fundamental y está por encima de todos los intereses „legítimos“ del proveedor! La persona afectada tiene derecho a que no se le aplique ninguna decisión basada exclusivamente en el tratamiento individual automatizado (tratamiento de datos), incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos que le conciernan o le afecte de manera significativa (negativamente) de forma similar (RGPD)!!!

Si el tratamiento se basa en el consentimiento, el responsable del tratamiento debe poder demostrar que la persona afectada ha dado su consentimiento al tratamiento de sus datos personales protegidos. Y eso tampoco se respeta en absoluto. Cuando Telekom desea utilizar una Decisión Individual Automatizada en la solicitud de conexión a Internet del consumidor, está obligada a solicitar el consentimiento informado del consumidor!!!

De conformidad con el artículo 6 del RGPD, Deutsche Telekom AG ha vulnerado mis derechos en materia de protección de datos. El RGPD otorga a las personas físicas el derecho a ser informadas sobre la existencia de una decisión individual automatizada, su lógica y sus consecuencias.

Telekom no me ha dado esa posibilidad, no me la da y aplica arbitrariamente el régimen ilegal de la decisión individual automatizada en la verificación de la solicitud de conexión a Internet (servicios), ya que no me ofrece la posibilidad de expresar mi oposición al uso de la Decisión Automatizada, porque tampoco me informa de las posibles consecuencias de su uso.

No ha obtenido mi consentimiento informado y se comporta como si para ella no existieran las leyes!!!

Y por último, se trata de la ley de protección de datos personales del consumidor, que estas empresas infringen haciendo que Schufa Holding AG venda información sobre la insolvencia

de los agentes de ejecución a empresas de telecomunicaciones en formato electrónico a través de Internet con el fin de procesar una Decisión

Individual Automatizada en forma de una presunta (fraudulenta) Solvencia

del consumidor que solicita una conexión a Internet (con ánimo de lucro) y ello sin el consentimiento informado del

consumidor. ¿Para qué sirven entonces las leyes de protección de datos personales?

Telekom tomó una Decisión Individual Automatizada, a raíz de la cual se me denegaron los servicios de Internet, por lo que tuve que comprar un router 5G ZTE 5001 y una tarjeta SIM 5G para recibir la señal de Internet y utilizar

el servicio „Internet“. El precio del dispositivo fue de unos 300 €. El precio de la tarjeta SIM por 28 días es de 100 €, lo que significa que mis gastos mensuales

de funcionamiento de este dispositivo son superiores en $108 \text{ €} - 40 \text{ €} = 68 \text{ €}$!!! Estas son consecuencias negativas considerables y, por tanto, también costes para mí!! Sin hablar de que el valor de la conexión a Internet por DSL está sobrevalorado en un 170 %. El precio real no debería superar los 20 €/mes y no 40 €-45 € a causa del cártel!!! Si Internet costara lo que debería, es decir, hasta 20 €, estaría sobrevalorado en un 440 %. Y eso significa también que se me discrimina!!! De ello se desprende claramente que Telekom lleva las de perder y que cada ciudadano del Land de Alemania es engañado por ella.

[pruebas — imágenes adjuntas]

Y como por arte de magia, de repente también es posible pagar con un banco eslovaco mediante transferencia automatizada. Son milagros cuando hay que pagar una conexión a Internet sobrevalorada en más de un 440 % a causa de un fraude de cártel.

De repente, al solicitar una conexión a Internet en Telekom, ya no es necesario ningún

banco alemán!!! Esa condición simplemente se ha esfumado en el aire!!! Un acuerdo de cártel, es decir, un comportamiento concertado entre dos o más competidores con el fin de coordinar su comportamiento competitivo en el mercado o influir en parámetros competitivos relevantes, mediante prácticas como, entre

otras, la fijación o coordinación de los precios de venta en el mercado, se denomina cártel y constituye una infracción de las normas

de competencia, es decir, „prácticas comerciales desleales y enriquecimiento injusto“.

Así pues, lógicamente, Telekom no dispone de ninguna base jurídica en virtud del artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD para denegarme, como consumidor, los servicios de Internet a causa de un posible sobreendeudamiento. Porque el Internet sobrevalorado que debo pagar 108 € supera con creces la posible pérdida en caso de impago de mi última

cantidad de factura de 40 €/mes por la conexión DSL de Telekom. De ello se deriva lógicamente que, gracias a Telekom y a su fraude conmigo, cada mes me endeudo más yo y no Telekom. Sin hablar de que para cumplir la base jurídica que Telekom necesita para aplicar la Decisión Individual Automatizada (DIA) deben cumplirse condiciones establecidas por la ley:

Las obligaciones legales y el interés legítimo son dos bases jurídicas diferentes sobre las que las organizaciones pueden tratar datos personales de conformidad con el reglamento general de protección de datos (RGPD) y la ley federal de protección de datos (BDSG).

Obligaciones legales

Las obligaciones legales significan que una organización debe tratar datos personales para cumplir sus obligaciones legales. Esto puede incluir:

Obligaciones fiscales:

Tratamiento de datos con fines de declaración fiscal.

Contabilidad:

Llevanza de registros conforme a la ley.

Seguridad:

Garantizar el cumplimiento de las prescripciones y reglas de seguridad.

Interés legítimo

El interés legítimo es una base jurídica más flexible que permite el tratamiento de datos personales cuando es necesario para los intereses legítimos

de la organización o de un tercero, siempre que dichos intereses no prevalezcan sobre los derechos y libertades del individuo. Los ejemplos incluyen:

- Prevención del fraude: tratamiento de datos para identificar y prevenir el fraude.
- Marketing: uso de datos con fines de marketing directo.
- Seguridad informática: garantizar la seguridad de las redes y los sistemas de información.

Como se puede constatar, ni bajo las obligaciones legales ni bajo el interés legítimo se ampara el derecho a manipular, comercializar o poner a disposición de cualquier manera mis datos personales protegidos por la ley, a través de Schufa Holding AG, a terceros como Deutsche Telekom AG sin mi consentimiento informado para otras decisiones individuales automatizadas de Telekom.

Descripción de los motivos de la indemnización

Debido al uso indebido de mis datos personales, obtenidos ilícitamente por Schufa y transmitidos sin mi consentimiento a terceros como

las empresas de telecomunicaciones con el fin de tratar mis datos personales para decisiones individuales automatizadas y de la prestación de

servicios de Internet, han vulnerado mis derechos de acceso a los servicios de Internet en la UE. Esto condujo a la denegación de la prestación de

servicios básicos de Internet por parte de los proveedores de telecomunicaciones y de servicios de Internet.

Normas de la UE sobre la Internet abierta

Internet abierta (Fuente: [here...](#))

Las normas de la UE sobre la Internet abierta le otorgan, como usuario, el derecho a acceder a cualquier contenido y servicio en línea de su elección y/o a difundirlos. Su proveedor de acceso a Internet no puede bloquear, ralentizar ni discriminar ningún contenido, aplicación o servicio en línea, salvo en 3 casos particulares:

- para cumplir obligaciones legales, como una orden judicial de bloqueo de determinados contenidos ilegales
- para mantener la seguridad y la integridad de la red, por ejemplo, para combatir virus o programas maliciosos
- para gestionar congestiones de red excepcionales o temporales

REGLAMENTO (UE) 2015/2120 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO (Fuente: [here...](#))

(1) El objetivo del presente Reglamento es establecer normas comunes para garantizar un trato igualitario y no discriminatorio del tráfico en la prestación de servicios de acceso a Internet y los

derechos conexos de los usuarios finales. Su objetivo es proteger a los usuarios finales garantizando al mismo tiempo el funcionamiento continuo del ecosistema de Internet como motor de innovación.

(6) Los usuarios finales deben tener derecho a acceder a la información y a los contenidos y a difundirlos, así como a utilizar y proporcionar aplicaciones y servicios sin discriminación a través de su servicio de acceso a Internet.

(7) Para que los usuarios finales puedan ejercer sus derechos de acceso a la información y a los contenidos y a difundirlos, así como de utilizar y proporcionar aplicaciones y servicios de su elección, deben tener la posibilidad de celebrar con los proveedores de acceso a Internet acuerdos sobre tarifas para determinados volúmenes de datos y velocidades del

servicio de acceso a Internet. Las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes deben estar facultadas para actuar contra acuerdos

(cárteles) o prácticas comerciales (desleales) que, debido a su alcance, conduzcan a situaciones en las que las opciones de los usuarios finales estén en la práctica considerablemente limitadas (mi caso).

(8) En la prestación de servicios de acceso a Internet, los proveedores de dichos servicios deben tratar todo el tráfico de manera igualitaria, sin

discriminación, restricción o injerencia, con independencia del remitente o del destinatario, del contenido, de la aplicación o del servicio o del equipo terminal.

Acceso abierto a Internet (Fuente: [here...](#))

Los proveedores de acceso a Internet están obligados a tratar todo el tráfico de manera igualitaria en la prestación de servicios de acceso a Internet: • sin

discriminación, restricción o injerencia; y • con independencia de:

- el remitente y el destinatario;
- el contenido al que se accede o que se difunde; o
- las aplicaciones o servicios utilizados.

Los proveedores pueden adoptar medidas razonables de gestión del tráfico, que sin embargo deben ser transparentes, no discriminatorias, proporcionadas y no basadas en motivos comerciales.

Por estos motivos no pude utilizar los servicios de Internet a largo plazo para:

- La adquisición de oportunidades de empleo: en la era digital actual el acceso a Internet es a menudo indispensable para buscar trabajo y presentar candidaturas a puestos de trabajo, lo que es de importancia crucial para el desarrollo profesional de una persona en la sociedad.

- La comunicación con las autoridades: muchos servicios gubernamentales y la comunicación se realizan ahora en línea, lo que significa que sin acceso a Internet estamos en desventaja.

- Las actividades comerciales: para los empresarios el acceso a Internet es crucial para la gestión de su negocio, el marketing y la comunicación con los clientes.

- El aprendizaje del inglés: la educación y el desarrollo personal, incluido el aprendizaje de idiomas, dependen directamente de recursos y cursos en línea. Internet es para mí de importancia crucial en el aprendizaje del inglés, ya que me proporciona una respuesta inmediata y grabaciones de audio y vídeo para mejorar la pronunciación en combinación con el aprendizaje de la gramática.

Estos puntos muestran claramente cómo el acceso a Internet puede considerarse una necesidad fundamental y un derecho fundamental que permite a los individuos integrarse plenamente en la sociedad y la economía. Mis

datos personales fueron utilizados indebidamente por las empresas Schufa y Telekom para denegarme de manera artera y p rfida el acceso a los servicios de Internet de las empresas de telecomunicaciones, lo que condujo a una restricci n de mi acceso a los servicios de Internet y constituye una vulneraci n grave de mis derechos de libre acceso a Internet.

En el contexto de la vulneraci n de mis derechos humanos y libertades sufr  emocionalmente y experiment  emociones negativas, lo que condujo a sufrimiento mental y an mico. Experiment  ansiedad, frustraci n y depresiones y no pod  concentrarme en nada, lo que me at  de manos. No pude utilizar los servicios de Internet seg n mis expectativas y necesidades, y como consecuencia experiment  emociones negativas, sufrimiento an mico y estr s, lo que me somet  a una enorme presi n.

Schufa Holding AG trata, recopila, manipula y comercia ilegalmente con mis datos personales sin mi consentimiento, lo que se considera una infracci n

de la ley de protecci n de datos (RGPD). Tal comportamiento ilegal puede considerarse un delito y dar lugar a consecuencias penales. Las actividades de Schufa Holding AG tambi n pueden entenderse como organizadas en cooperaci n con agentes de ejecuci n, bancos y

empresas de telecomunicaciones como un c rtel, para crear

un monopolio en el mercado y presionar a los deudores para que cumplan sus obligaciones. Tal comportamiento puede tambi n considerarse extorsi n hacia los deudores y constituye delitos como la extorsi n,

los acuerdos sobre precios o el abuso de posici n dominante. Si no pago mis deudas, no obtengo Internet. Esto est  tambi n en total contradicci n con las buenas costumbres.

Es importante se alar que el RGPD y otras leyes de protecci n de datos establecen normas claras para el tratamiento de datos personales, incluido el hecho de que las personas afectadas deben ser informadas de c mo y por qu  se tratan sus datos, y

deben tener la posibilidad de oponerse a dicho tratamiento. Sin su consentimiento informado, los datos no pueden utilizarse en ning n caso, en particular para los fines de decisiones individuales automatizadas.

DIRECTIVA 2014/104/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de

noviembre de 2014 relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por da os en virtud del Derecho nacional por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la

Uni n Europea

(4) El derecho al resarcimiento de los da os y perjuicios causados por infracciones del Derecho de la competencia de la Uni n y nacional, derivado del Derecho de la Uni n, exige que todos los Estados miembros dispongan de normas procesales que garanticen el ejercicio efectivo de dicho derecho.

garantizar

CAP TULO V

Cuantificaci n del perjuicio

Art culo 17

Cuantificaci n del perjuicio

(1) Los Estados miembros garantizar n que las normas relativas a la carga de la prueba y a los est ndares de prueba necesarios para la cuantificaci n del perjuicio no hagan pr cticamente imposible o excesivamente dif cil el ejercicio del derecho al resarcimiento. Los Estados miembros garantizar n que los  rganos jurisdiccionales nacionales est n facultados para estimar el importe del perjuicio de conformidad con los procedimientos nacionales cuando se haya establecido que el demandante ha

sufrido un perjuicio pero resulte prácticamente imposible o excesivamente difícil cuantificar con precisión el importe del perjuicio sobre la base de las pruebas disponibles.

(11) A falta de Derecho de la Unión, las acciones por daños se regirán por las normas y procedimientos nacionales de los Estados miembros. Según la jurisprudencia del

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo „el Tribunal“), toda persona tiene derecho a reclamar una indemnización cuando existe un vínculo causal entre el daño sufrido y la infracción de las normas de competencia,

con independencia de que el comportamiento ilegal haya sido previamente constatado por una autoridad de competencia.

Valores de la UE

Prioridades de la Unión Europea para los años 2024 – 2029

Una Europa libre y democrática

Una Europa fuerte y segura

Una Europa próspera y competitiva

- Refuerzo de la competitividad de la UE
- Aplicación satisfactoria de la transformación verde y digital
- Fomento de un entorno favorable a la innovación y a la empresa
- Progreso común

Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA)

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) proporciona asesoramiento independiente y basado en datos probatorios a los responsables de la formulación de políticas europeas y nacionales. De este modo, contribuye a que los debates, las políticas y la legislación en materia de derechos fundamentales se basen en una masa crítica de pruebas y sean específicos.

Tareas

La Agencia asesora a las instituciones de la UE y a los gobiernos sobre derechos fundamentales, principalmente en los siguientes ámbitos:

discriminación, !!!

- acceso a la justicia, !!!
- racismo y xenofobia,

protección de datos, !!!

- derechos de las víctimas,
- derechos de los niños.

El propósito de la Agencia es apoyar una promoción y protección más eficaz de los derechos fundamentales en toda la UE. Con este fin, asesora a sus socios y colabora con ellos:

Como prueba, adjunto un correo electrónico a la señora von der Leyen.

5. Propuesta de resolución

- Solicitud

De conformidad con las leyes y reglamentos, mis derechos han sido vulnerados y, por tanto, solicito una indemnización por daños y perjuicios. De conformidad con el artículo 82 del RGPD, tengo derecho a una indemnización por los daños derivados del tratamiento ilícito de mis datos personales. Solicito una compensación por la pérdida de tiempo sufrida al descubrir este fraude, por los daños psicológicos, los traumas de por vida y los robos que los estafadores demandados han cometido y siguen cometiendo contra mí y contra las masas de ciudadanos alemanes, incluido usted, señor Juez, al no proporcionar

ilegalmente una conexión básica a Internet y al aplicar precios excesivos por los servicios ofrecidos debido al cártel existente entre las empresas de telecomunicaciones. El cártel provoca precios elevados debido a la ausencia de competencia.

Además, solicito una carta de disculpas escrita dirigida a mí por el trauma que debo soportar desde hace varios años.

Conclusión

Estimado Tribunal, en este documento (demanda) describo el estado de los hechos del fraude y robo que las empresas mencionadas

han aplicado y siguen aplicando contra mí, en forma abreviada, solo para darle una visión general de todo el fraude que cometen estas empresas. Toda la información detallada adicional se describe detalladamente en los anexos de las denuncias penales y las quejas ante la Comisión Europea, adjuntas a esta demanda como archivos PDF y firmadas tanto con firma manuscrita

como con firma QES invisible, incluida la presente demanda.

Insto al Landgericht Landshut a que ponga fin al fraude de las empresas demandadas

por los motivos ilegales antes mencionados y las obligue a satisfacer mi indemnización mediante una orden de pago.

Deutsche Telekom AG engaña a diario a la nación de 84.552.242 millones de personas que se encuentra a la vanguardia del progreso tecnológico, y lo hace a plena luz del día, algo que no se ve fácilmente, incluidos usted y su familia, señor/señora Juez. Y todo ello a causa del CÁRTEL, Schufa, las empresas de telecomunicaciones, los agentes de ejecución y todos los bancos alemanes.

En Kumhausen 2.10.2024 Peter Ferenc

In Kumhausen, 10.12.2024

[Original firmado QES — idioma original: eslovaco/alemán]



Peter Ferenc

Peter Ferenc

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

info@foxprof.club

Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut

Maximilianstr. 22

84028 Landshut

poststelle@ag-la.bayern.de

Deutschland

Date : 10 décembre 2024

Demande d'injonction

Objet : Demande d'injonction à l'encontre de Schufa pour la production de mon consentement éclairé.

Affaire n° 23 O 2699/24

Monsieur le Président du Tribunal de Landshut,

Par la présente, je vous demande de délivrer une injonction à l'encontre de l'agence Schufa Holding AG, par laquelle Schufa Holding AG serait tenue de produire mon consentement éclairé (CE) pour le traitement et la communication de mes données à caractère personnel à des tiers, notamment à Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica ou à toute autre société de télécommunications.

Motifs :

Principe de transparence et consentement éclairé :

Conformément aux articles 12 et 13 du RGPD, Schufa est tenue d'informer **de manière transparente** la personne concernée sur la finalité du traitement de ses données à caractère personnel et d'obtenir simultanément son **consentement éclairé** avant toute communication de données à un tiers.

Traitement illicite des données :

À ce jour, aucune preuve ne m'a été soumise que j'aurais consenti au traitement et à la communication de mes données à l'agence Schufa Holding AG. Sans un tel consentement, toutes les activités de Schufa à cet égard sont illicites et contraires au RGPD.

Preuve essentielle :

##

La production de mon consentement éclairé par Schufa est essentielle pour clarifier la question de la licéité du traitement de mes données et du refus ultérieur de services de la part de Deutsche Telekom AG ou d'O2 Telefónica. À défaut, sans ce consentement éclairé, le traitement de mes données est illégal et l'application de la Décision Individuelle Automatisée (DIA) est nulle.

Schufa a besoin d'une base juridique solide en vertu du RGPD pour le traitement et la vente de mes données à des tiers tels que Telekom. Cette base juridique peut être :

4. Consentement éclairé (article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD) :

Schufa aurait besoin de votre consentement éclairé explicite si elle traite ou communique vos données à des fins qui ne sont pas nécessaires à l'exécution d'un contrat ou à la protection d'intérêts légitimes. C'est pourquoi j'invite le tribunal à exiger de Schufa, par voie d'injonction, mon consentement éclairé explicite (CE) et à le produire comme preuve.

5. Obligation légale (article 6, paragraphe 1, point c) du RGPD) :

S'il existait théoriquement une disposition légale spécifique imposant la divulgation des données à Telekom, Schufa devrait le démontrer. Dans ce cas, Schufa et Telekom devraient indiquer précisément quelle loi le leur permet.

6. Intérêts légitimes (article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD) :

Schufa peut prétendre qu'elle traite des données sur la base d'intérêts légitimes, mais : Ces intérêts ne doivent pas l'emporter sur mes droits et libertés.

La vente de mes données par Schufa à Telekom n'est pas considérée comme un intérêt légitime de Schufa, car la vente de données à caractère personnel à des fins commerciales n'est pas nécessaire et il n'existe pas de raison légitime suffisamment solide pour un tel traitement.

Transparence et information :

Même s'ils n'ont pas besoin de votre consentement, ils doivent vous informer clairement que vos données seront traitées sur la base d'intérêts légitimes. S'ils ne m'ont donc pas informé, ils ont violé le principe de transparence conformément à l'article 5 du RGPD. **Je cite l'article 5 du RGPD : « La violation de l'un de ces principes entraîne l'illicéité du traitement » !**

Conclusion

Par la présente, je m'adresse à l'Honorable Tribunal avec les questions et demandes suivantes :

1. Schufa protège-t-elle mes données à caractère personnel protégées par la loi en les vendant sans ma connaissance et mon consentement à des entreprises de télécommunications ?
2. À qui voulez-vous faire croire que Schufa agit légalement ?

Mes demandes :

1. Je demande au tribunal de m'informer si le juge a compris l'essence de toute cette fraude de la part de Schufa, telle que décrite dans ce document, immédiatement et par écrit.
2. Je considère l'indemnisation de 1 000 000 euros valable jusqu'à la prochaine correspondance écrite de votre part.

Par la présente, je demande au Tribunal de Landshut d'imposer à la société défenderesse Deutsche Telekom AG et Schufa Holding AG l'obligation de payer cette somme de 1 000 000 € au plus tard le 31.12.2024, le plus rapidement possible, sur le compte suivant :

Peter Ferenc Slovenská Sporiteľňa

IBAN : SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC : GIBASKBX

Avec mes respectueuses salutations,

À Kumhausen le 10.12.2024 Peter Ferenc.....

In Kumhausen, 10.12.2024

[Original signé QES — langue originale : slovaque/
allemand]



.....
Peter Ferenc

Demandeur :

Peter Ferenc

Rammelkam 2, Kumhausen Allemagne

+49 157 317 33332

info@foxprof.club

à Kumhausen, le 2.10.2024

« Demande »

1. Défendeurs

- Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Allemagne. HRB 6794 (Tribunal de commerce de Bonn), TVA : DE 123475223

et

Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Allemagne. HRB : non accessible au public, TVA : DE87ZZZ00000239351

Objet de la demande :

La demande concerne la violation du RGPD et des droits de l'homme par Deutsche Telekom AG. Je demande donc la condamnation des sociétés susmentionnées à verser des dommages et intérêts d'un montant de 500 000 € par personne, afin que le tribunal oblige chacune d'elles à payer ce montant sur mon compte à la Slovenská sporiteľňa :

IBAN : SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC : GIBASKBX.

Allégations factuelles

- Description des faits :

Lors de l'examen de ma demande de connexion Internet fixe en juillet, à une date non précisément déterminée en 2022, Deutsche Telekom AG (ci-après Telekom) a utilisé illicitement mes données à caractère personnel sous forme d'un traitement individuel automatisé (décision) et continue de les utiliser — procédé frauduleux de l'agence frauduleuse Schufa avec la « SOLVABILITÉ » du consommateur sans son consentement éclairé.

(Consommateur) : Mon droit fondamental de l'Union est violé, à savoir le droit d'accès à Internet auprès du fournisseur Deutsche Telekom AG. Le gouvernement, qui

couvre cette méga-fraude de cartel, me prive non seulement de l'accès à Internet, violant ainsi mes droits humains fondamentaux, à savoir le droit d'accès

à Internet !!! Et pas seulement cela — il m'a obligé à acheter des données Internet pour 108 €/mois via une carte SIM prépayée 5G de Telekom, pour laquelle j'ai également des preuves énumérées dans la plainte auprès de la CE jointe à cette demande !! Les données illimitées me sont vitales, car je dois apprendre l'anglais chaque jour, ce dont j'ai besoin pour ma croissance professionnelle.

Violation de la loi :

Il s'agit principalement d'une violation de la loi sur la protection de mes données à caractère personnel protégées du consommateur et du service universel d'accès à Internet sans restrictions et

discrimination conformément au §78 TKG. Loi sur les télécommunications (TKG) : §78 (Service universel) : Ce paragraphe stipule que les fournisseurs publics

de services de télécommunications doivent s'assurer que tous les utilisateurs finaux ont accès à des services de communications électroniques disponibles et de qualité, y compris l'accès de base à Internet. Les fournisseurs ne peuvent discriminer aucun utilisateur et doivent

s'assurer que les services sont proposés à des prix raisonnables. Et le prix de 108 €/mois pour une vitesse de 20 Mbit/s et une connexion instable est inacceptable et au-delà de toute limite de tolérance.

Preuves :

Des preuves détaillées se trouvent dans les annexes de cette demande en formats PDF, qui doivent être examinés par les juges compétents. Voici la liste des fichiers PDF :

2. Communication pénale_Telekom et Schufa_sharp_Deutsch_fy.pdf
3. Communication pénale Telekom Altstadt Employé 1_avec QES.pdf
4. Communication pénale sur GP Peter Frank_avec signature_QES.PDF
5. Formulaire de plainte CS Demande 0 Concept sharp Signalement à la Commission UE Fraude_avec_QES.pdf
6. Notification sur la signature Schindler signée avec QES.pdf
7. Notification des employés Telekom Telekom 94-95 Altstadt avec_QES.pdf

« Motifs juridiques »

- Violation de la loi :

Il s'agit principalement d'une violation de la loi sur la protection de mes données à caractère personnel protégées du consommateur et de la loi universelle (service) d'accès à Internet sans restrictions ni discrimination conformément au §78 TKG. Loi sur les télécommunications (TKG) : §78 (Service universel) : Ce paragraphe stipule que les fournisseurs publics de services de télécommunications doivent s'assurer que tous les utilisateurs finaux ont accès à des services de communications électroniques disponibles et de qualité, y compris l'accès de base à Internet. Les fournisseurs ne peuvent

discriminer aucun utilisateur et doivent s'assurer que les services sont proposés à des prix raisonnables. Et le prix de 108 €/mois pour une vitesse de 20 Mbit/s et une connexion instable est inacceptable et au-delà de toute limite de tolérance.

En règle générale, personne ne peut restreindre le consommateur dans son droit d'accès à Internet, car c'est son droit et sa liberté fondamentaux et ils priment sur tous les intérêts « légitimes » du fournisseur ! La personne concernée a le droit qu'aucune décision fondée exclusivement sur un traitement individuel automatisé (traitement des données), y compris le profilage, ne lui soit appliquée, et qui produit des effets juridiques la concernant ou l'affecte de manière significative (négativement) de façon similaire (RGPD) !!!

Si le traitement est fondé sur le consentement, le responsable du traitement doit pouvoir démontrer que la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel protégées. Et cela non plus n'est absolument pas respecté. Lorsque Telekom souhaite utiliser une Décision Individuelle Automatisée lors de la demande du consommateur d'une connexion Internet, elle est tenue de demander le consentement éclairé du consommateur !!!

Conformément à l'article 6 du RGPD, Deutsche Telekom AG a violé mes droits en matière de protection des données. Le RGPD accorde aux personnes physiques le droit d'être informées de l'existence d'une décision individuelle automatisée, de sa logique et de ses conséquences.

Telekom ne m'a pas donné cette possibilité, ne me la donne pas et applique arbitrairement le régime illégal de la décision individuelle automatisée lors de l'examen de la demande de connexion Internet (services), car elle ne m'offre pas la possibilité d'exprimer mon opposition à l'utilisation de la Décision Automatisée, car elle ne m'informe pas non plus des conséquences possibles de son utilisation.

Elle n'a pas obtenu mon consentement éclairé et se comporte comme si aucune loi n'existait pour elle !!!

Et enfin, il s'agit de la loi sur la protection des données à caractère personnel du consommateur, que ces entreprises violent du fait que Schufa Holding AG vend des informations sur l'insolvabilité des huissiers de justice à des entreprises de télécommunications sous forme électronique via Internet aux fins du traitement d'une Décision

Individuelle Automatisée sous la forme d'une prétendue (frauduleuse) Solvabilité du consommateur qui demande une connexion Internet (à des fins lucratives) et ce sans le consentement éclairé du

consommateur. À quoi sert alors la loi sur la protection des données à caractère personnel ?

Telekom a pris une Décision Individuelle Automatisée, à la suite de laquelle les services Internet m'ont été refusés, c'est pourquoi j'ai dû acheter un routeur 5G ZTE 5001 et une carte SIM 5G pour recevoir le signal Internet et utiliser

le service « Internet ». Le prix de l'appareil était d'environ 300 €. Le prix de la carte SIM pour 28 jours est de 100 €, ce qui signifie que mes coûts mensuels

d'exploitation de cet appareil sont supérieurs de $108 \text{ €} - 40 \text{ €} = 68 \text{ €}$!!! Ce sont des conséquences négatives considérables et donc aussi des coûts pour moi !! Sans parler du fait que la valeur de la connexion Internet par DSL est surévaluée de 170 %. Le prix réel ne devrait pas dépasser 20 €/mois et non 40 €-45 € en raison du cartel !!! Si Internet coûtait ce qu'il devrait coûter, à savoir jusqu'à 20 €, il serait surévalué de 440 %. Et cela signifie aussi que je suis discriminé !!! Il en ressort clairement que Telekom a le dessous et que chaque citoyen du Land d'Allemagne est trompé par elle.

[preuves — images jointes]

Et comme par miracle, il est soudainement possible de payer aussi avec une banque slovaque par virement automatisé. Ce sont des miracles quand on doit payer une connexion Internet surévaluée de plus de 440 % à cause d'une fraude de cartel.

Soudain, lors de la demande d'une connexion Internet auprès de Telekom, aucune

banque allemande n'est plus nécessaire !!! Cette condition s'est tout simplement volatilisée !!! Un accord de cartel, c'est-à-dire un comportement concerté entre deux concurrents ou plus visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer des paramètres concurrentiels pertinents, par des pratiques telles que, entre

autres, la fixation ou la coordination des prix de vente sur le marché, est appelé cartel et constitue une violation des règles

de concurrence, c'est-à-dire des « pratiques commerciales déloyales et un enrichissement sans cause ».

Ainsi, logiquement, Telekom ne dispose d'aucune base juridique au titre de l'article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD pour me refuser, en tant que consommateur, les services Internet en raison d'un éventuel surendettement. Car l'Internet surévalué que je dois payer 108 € dépasse de loin la perte possible en cas de non-paiement de mon dernier

montant de facture de 40 €/mois pour la connexion DSL de Telekom. Il en résulte logiquement que, grâce à Telekom et à sa fraude à mon égard, je m'endette chaque mois davantage et non Telekom. Sans

parler du fait que pour satisfaire à la base juridique dont Telekom a besoin pour appliquer la Décision Individuelle Automatisée (DIA), des conditions légalement définies doivent être remplies :

Les obligations légales et l'intérêt légitime sont deux bases juridiques différentes sur lesquelles les organisations peuvent traiter des données à caractère personnel conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi fédérale sur la protection des données (BDSG).

Obligations légales

Les obligations légales signifient qu'une organisation doit traiter des données à caractère personnel pour remplir ses obligations légales. Cela peut inclure :

Obligations fiscales :

Traitement des données à des fins de déclaration fiscale.

Comptabilité :

Tenue de registres conformément à la loi.

Sécurité :

Garantir le respect des prescriptions et règles de sécurité.

Intérêt légitime

L'intérêt légitime est une base juridique plus flexible qui permet le traitement de données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire aux intérêts légitimes de

l'organisation ou d'un tiers, à condition que ces intérêts ne prévalent pas sur les droits et libertés de l'individu. Les exemples incluent :

- Prévention de la fraude : traitement des données pour identifier et prévenir la fraude.
- Marketing : utilisation des données à des fins de marketing direct.
- Sécurité informatique : garantir la sécurité des réseaux et des systèmes d'information.

Comme on peut le constater, ni les obligations légales ni l'intérêt légitime ne couvrent le droit de manipuler, de commercialiser ou de mettre à disposition de quelque manière que ce soit mes données à caractère personnel protégées par la loi, par l'intermédiaire de Schufa Holding AG, à des tiers tels que Deutsche Telekom AG, sans mon consentement éclairé, pour d'autres décisions individuelles automatisées de Telekom.

Description des motifs d'indemnisation

En raison de l'usage abusif de mes données à caractère personnel, obtenues illicitement par Schufa et transmises sans mon consentement à des tiers tels que

les entreprises de télécommunications aux fins du traitement de mes données à caractère personnel pour des décisions individuelles automatisées et de la fourniture de

services Internet, vous avez violé mes droits d'accès aux services Internet dans l'UE. Cela a conduit au refus de fournir

des services Internet de base par les fournisseurs de télécommunications et de services Internet.

Règles de l'UE sur l'Internet ouvert

Internet ouvert (Source : [here...](#))

Les règles de l'UE sur l'Internet ouvert vous donnent, en tant qu'utilisateur, le droit d'accéder aux contenus et services en ligne de votre choix et/ou de les diffuser. Votre fournisseur d'accès à Internet ne peut bloquer, ralentir ou discriminer aucun contenu, application ou service en ligne, sauf dans 3 cas particuliers :

- pour remplir des obligations légales, par exemple une ordonnance judiciaire de blocage de certains contenus illégaux

- pour maintenir la sécurité et l'intégrité du réseau, par exemple pour lutter contre les virus ou les logiciels malveillants
- pour gérer des congestions de réseau exceptionnelles ou temporaires

RÈGLEMENT (UE) 2015/2120 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL (Source : here...)

(1) L'objectif de ce règlement est d'établir des règles communes pour garantir un traitement égal et non discriminatoire du trafic dans le cadre de la fourniture de services d'accès à Internet et des droits connexes des utilisateurs finaux. Son objectif est de protéger les utilisateurs finaux tout en garantissant le fonctionnement continu de l'écosystème Internet en tant que moteur d'innovation.

(6) Les utilisateurs finaux devraient avoir le droit d'accéder aux informations et aux contenus et de les diffuser, ainsi que d'utiliser et de fournir des applications et des services sans discrimination via leur service d'accès à Internet.

(7) Pour que les utilisateurs finaux puissent exercer leurs droits d'accès aux informations et aux contenus et de les diffuser, ainsi que d'utiliser et de fournir des applications et des services de leur choix, ils devraient avoir la possibilité de conclure avec les fournisseurs d'accès à Internet des accords sur les tarifs de volumes de données et de vitesses spécifiques du

service d'accès à Internet. Les autorités réglementaires nationales et autres autorités compétentes devraient être habilitées à agir contre les accords

(cartels) ou les pratiques commerciales (déloyales) qui, en raison de leur ampleur, conduisent à des situations où les choix des utilisateurs finaux sont en pratique considérablement restreints (mon cas).

(8) Lors de la fourniture de services d'accès à Internet, les fournisseurs de ces services devraient traiter tout le trafic de manière égale, sans

discrimination, restriction ou ingérence, indépendamment de l'expéditeur ou du destinataire, du contenu, de l'application ou du service ou de l'équipement terminal.

Accès ouvert à Internet (Source : here...)

Les fournisseurs d'accès à Internet sont tenus de traiter tout le trafic de manière égale lorsqu'ils fournissent des services d'accès à Internet : • sans

discrimination, restriction ou ingérence ; et • indépendamment de :

- l'expéditeur et le destinataire ;
- du contenu auquel on accède ou qui est diffusé ; ou
- des applications ou services utilisés.

Les fournisseurs peuvent prendre des mesures raisonnables de gestion du trafic, mais celles-ci doivent être transparentes, non discriminatoires, proportionnées et non fondées sur des motifs commerciaux.

Pour ces raisons, je n'ai pas pu utiliser les services Internet à long terme pour :

- L'acquisition d'opportunités d'emploi : à l'ère numérique actuelle, l'accès

à Internet est souvent indispensable pour chercher du travail et postuler à des emplois, ce qui est d'une importance cruciale pour le développement professionnel d'une personne dans la société.

- La communication avec les autorités : de nombreux services gouvernementaux et la communication se font désormais en ligne, ce qui signifie que sans accès à Internet, nous sommes désavantagés.

- Les activités commerciales : pour les entrepreneurs, l'accès à Internet est crucial pour la gestion de leur entreprise, le marketing et la communication avec les clients.

- L'apprentissage de l'anglais : l'éducation et le développement personnel, y compris l'apprentissage des langues, dépendent directement de ressources et de cours en ligne. Internet est pour moi d'une

importance cruciale pour l'apprentissage de l'anglais, car il me fournit un retour immédiat et des enregistrements audio-vidéo pour améliorer la prononciation en combinaison avec l'apprentissage de la grammaire.

Ces points montrent clairement comment l'accès à Internet peut être considéré comme un besoin fondamental et un droit fondamental permettant aux individus de s'intégrer pleinement dans la société et l'économie. Mes

données personnelles ont été utilisées de manière abusive par les entreprises Schufa et Telekom pour me refuser de manière sournoise et perfide l'accès aux services Internet des entreprises de télécommunications, ce qui a conduit à une restriction de mon accès aux services Internet et constitue une violation grave de mes droits d'accès libre à Internet.

Dans le contexte de la violation de mes droits humains et libertés, j'ai souffert émotionnellement et éprouvé des émotions négatives, ce qui a conduit à des souffrances mentales et psychiques. J'ai éprouvé de l'anxiété, de la frustration et des dépressions et ne pouvais me concentrer sur rien, ce qui m'a lié les mains. Je n'ai pas pu utiliser les services Internet selon mes attentes et besoins, et par conséquent j'ai éprouvé des émotions négatives, des souffrances psychiques et du stress, ce qui m'a mis sous une pression énorme.

Schufa Holding AG traite, collecte, manipule et commercialise illégalement mes données personnelles sans mon consentement, ce qui est considéré comme une violation de

la loi sur la protection des données (RGPD), GDPR. Un tel comportement illégal peut être considéré comme un délit et entraîner des conséquences pénales. Les activités de Schufa Holding AG peuvent également être comprises comme organisées en coopération avec des huissiers de justice, des banques et des

entreprises de télécommunications comme un cartel, afin de créer un

monopole sur le marché et d'exercer une pression sur les débiteurs pour qu'ils remplissent leurs obligations. Un tel comportement peut également être considéré comme un racket envers les débiteurs et constitue des délits tels que l'extorsion,

les ententes sur les prix ou l'abus de position dominante. Si je ne paie pas mes dettes, je n'obtiens pas d'Internet. Cela est également en contradiction flagrante avec les bonnes mœurs.

Il est important de noter que le RGPD et d'autres lois sur la protection des données établissent des règles claires pour le traitement des données à caractère personnel, y compris le fait que les personnes concernées doivent être informées de la manière et des raisons pour lesquelles leurs données sont traitées, et

doivent avoir la possibilité de s'opposer à ce traitement. Sans leur consentement éclairé, les données ne peuvent en aucun cas être utilisées, en particulier à des fins de décisions individuelles automatisées.

DIRECTIVE 2014/104/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26

novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'

Union européenne

(4) Le droit à réparation des dommages causés par des infractions au droit de la concurrence de l'Union et national, dérivé du droit de l'Union, exige que tous les États membres disposent de règles de procédure garantissant l'exercice effectif de ce droit.

garantir

CHAPITRE V

Détermination du montant du préjudice

Article 17

Détermination du montant du préjudice

(1) Les États membres veillent à ce que les règles relatives à la charge de la preuve et aux niveaux de preuve requis pour la quantification du préjudice ne rendent pas l'exercice du droit à réparation pratiquement impossible ou excessivement difficile. Les États membres s'assurent que les juridictions nationales sont habilitées à estimer le montant du préjudice selon les procédures nationales s'il est établi que le requérant a subi un préjudice mais qu'il lui est pratiquement impossible ou excessivement difficile de quantifier avec précision le montant du préjudice sur la base des éléments de preuve disponibles.

(11) En l'absence de droit de l'Union, les actions en dommages et intérêts sont régies par les règles et procédures nationales des États membres. Selon la jurisprudence de la

Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « la Cour »), toute personne a le droit de demander réparation lorsqu'il existe un lien de causalité entre le préjudice subi et la violation des règles de concurrence,

indépendamment du fait que le comportement illégal ait été préalablement constaté par une autorité de concurrence.

Valeurs de l'UE

Priorités de l'Union européenne pour les années 2024 – 2029

Une Europe libre et démocratique

Une Europe forte et sûre

Une Europe prospère et compétitive

- Renforcement de la compétitivité de l'UE
- Mise en œuvre réussie de la transformation verte et numérique
- Promotion d'un environnement favorable à l'innovation et aux entreprises
- Progrès commun

Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA)

L'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) fournit des conseils indépendants fondés sur des données probantes aux décideurs politiques européens et nationaux. Elle contribue ainsi à ce que les discussions, politiques et législations relatives aux droits fondamentaux reposent sur une masse critique de preuves et soient ciblées.

Tâches

L'Agence fournit des conseils aux institutions de l'UE et aux gouvernements en matière de droits fondamentaux, principalement dans les domaines suivants :

discrimination, !!!

- accès à la justice, !!!
- racisme et xénophobie,

protection des données, !!!

- droits des victimes,
- droits des enfants.

Le but de l'Agence est de soutenir une promotion et une protection plus efficaces des droits fondamentaux dans l'ensemble de l'UE. À cette fin, elle conseille ses partenaires et collabore avec eux :

En guise de preuve, je joins un e-mail à Mme von der Leyen.

5. Proposition de décision

- Demande

Conformément aux lois et réglementations, mes droits ont été violés, et je demande donc des dommages et intérêts. Conformément à l'article 82 du RGPD, j'ai droit à des dommages et intérêts pour les préjudices résultant du traitement illicite de mes données à caractère personnel. Je réclame une indemnisation pour le temps perdu que j'ai subi lors de la mise au jour de cette fraude, pour les préjudices psychologiques, les traumatismes permanents et les vols que les escrocs défenseurs ont commis et continuent de commettre à mon encontre et à l'encontre des masses de citoyens allemands, y compris vous, Monsieur le Juge, en ne fournissant pas illégalement une connexion Internet de base et en pratiquant des prix excessifs pour les services proposés en raison du cartel existant entre les entreprises de télécommunications. Le cartel entraîne des prix élevés en raison de l'absence de concurrence.

De plus, je réclame une lettre d'excuses écrite à mon attention pour le traumatisme que je dois supporter depuis plusieurs années.

Conclusion

Honorable tribunal, dans ce document (demande), je décris les faits de la fraude et du vol que les entreprises susmentionnées

ont appliqués et continuent d'appliquer à mon encontre, sous forme abrégée, uniquement pour vous donner un aperçu de l'ensemble de la fraude que ces entreprises commettent. Toutes les informations détaillées supplémentaires sont décrites en détail dans les annexes des dénonciations pénales et des plaintes auprès de la Commission européenne, jointes à cette demande sous forme de fichiers PDF et signées à la fois par une signature manuscrite

et par une signature invisible QES, y compris cette demande.

Je demande au Landgericht Landshut de mettre fin à la fraude des entreprises défenderesses pour les motifs illégaux susmentionnés et de les obliger à s'acquitter de mon indemnisation par une injonction de payer.

Deutsche Telekom AG trompe quotidiennement la nation de 84 552 242 millions de personnes qui se trouve à la pointe du progrès technologique, et ce en plein jour, ce qu'on ne voit pas si facilement, y compris vous et votre famille, Monsieur/Madame le/la Juge. Et tout cela à cause du CARTEL, Schufa, des entreprises de télécommunications, des huissiers de justice et de toutes les banques allemandes.

À Kumhausen, le 2.10.2024 Peter Ferenc

In Kumhausen, 10.12.2024

[Original signé QES — langue originale : slovaque/
allemand]



.....
Peter Ferenc

Peter Ferenc

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

info@foxprof.club

Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut

Maximilianstr. 22

84028 Landshut

poststelle@ag-la.bayern.de

Deutschland

Datum: 10 december 2024

Ansökan om föreläggande

Ärende: Ansökan om föreläggande mot Schufa att förete mitt informerade samtycke.

Mål nr 23 O 2699/24

Bästa domstol i Landshut,

härmed ansöker jag om utfärdande av ett föreläggande mot byrån Schufa Holding AG, varigenom Schufa Holding AG skulle åläggas att förete mitt informerade samtycke (IS) för behandling och vidarebefordran av mina personuppgifter till tredje part, konkret till Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica eller något annat telekommunikationsföretag.

Motivering:

Principen om öppenhet och informerat samtycke:

Enligt artiklarna 12 och 13 i GDPR är Schufa skyldig att **öppet** informera den registrerade om syftet med behandlingen av dennes personuppgifter och samtidigt inhämta dennes **informerade samtycke** innan några uppgifter lämnas ut till tredje part.

Olaglig behandling av uppgifter:

Hittills har jag inte fått något bevis på att jag samtyckt till behandling och vidarebefordran av mina uppgifter till byrån Schufa Holding AG. Utan ett sådant samtycke är all Schufas verksamhet i detta avseende olaglig och strider mot GDPR.

Avgörande bevis:

##

Att Schufa företer mitt informerade samtycke är avgörande för att klarlägga frågan om lagligheten av behandlingen av mina uppgifter och det efterföljande nekandet av tjänster från Deutsche Telekom AG eller O2 Telefónica. Annars är utan detta informerade samtycke behandlingen av mina uppgifter olaglig och tillämpningen av Automatiserat Individuellt Beslutsfattande (AIB) ogiltig.

Schufa behöver en stark rättslig grund enligt GDPR för behandling och försäljning av mina uppgifter till tredje part som Telekom. Denna rättsliga grund kan vara:

4. Informerat samtycke (artikel 6.1 a i GDPR):

Schufa skulle behöva ditt uttryckliga informerade samtycke om de behandlar eller vidarebefordrar dina uppgifter för ändamål som inte är nödvändiga för att fullgöra ett avtal eller skydda berättigade intressen. Därför uppmanar jag domstolen att genom föreläggande begära mitt uttryckliga informerade samtycke (IS) från Schufa och förete det som bevisning.

5. Rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c i GDPR):

Om det teoretiskt sett skulle finnas en specifik rättslig bestämmelse som kräver att uppgifter lämnas ut till Telekom, måste Schufa bevisa detta. I så fall måste Schufa och Telekom exakt ange vilken lag som tillåter dem att göra detta.

6. Berättigade intressen (artikel 6.1 f i GDPR):

Schufa kan hävda att de behandlar uppgifter på grundval av berättigade intressen, men: Dessa intressen får inte väga tyngre än mina rättigheter och friheter.

Schufas försäljning av mina uppgifter till Telekom anses inte vara ett berättigat intresse för Schufa, eftersom försäljning av personuppgifter för kommersiella ändamål inte är nödvändig och det inte finns tillräckligt starka legitima skäl för sådan behandling.

Öppenhet och information:

Även om de inte behöver ditt samtycke måste de tydligt informera dig om att dina uppgifter kommer att behandlas på grundval av berättigade intressen. Om de således inte informerade mig har de brutit mot principen om öppenhet enligt artikel 5 i GDPR. **Jag citerar artikel 5 i GDPR: „Brott mot någon av dessa principer innebär att behandlingen är olaglig“!**

Slutsats

Härmed vänder jag mig till den Ärade domstolen med följande frågor och begäranden:

1. Skyddar Schufa mina lagstadgat skyddade personuppgifter genom att sälja dem utan min vetskap och mitt samtycke till telekommunikationsföretag?
2. Vem vill ni övertyga om att Schufa agerar lagligt?

Mina krav:

1. Jag begär av domstolen information om huruvida domaren har förstått kärnan i hela detta bedrägeri från Schufas sida, såsom det beskrivs i detta dokument, omgående och skriftligen.
2. Ersättningen på 1 000 000 euro anser jag giltig till nästa skriftliga korrespondens från er sida.

Härmed begär jag av Landgericht Landshut att ålägga svarandebolaget Deutsche Telekom AG och Schufa Holding AG skyldigheten att betala detta belopp på 1 000 000 € senast den 31.12.2024, så snabbt som möjligt, till följande konto:

Peter Ferenc Slovenská Sporiteľňa

IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC: GIBASBXX

Med vänlig hälsning,

I Kumhausen den 10.12.2024 Peter Ferenc.....

In Kumhausen, 10.12.2024

[Original undertecknat QES — originalspråk: slovakiska/
tyska]



.....
Peter Ferenc

Kärande:

Peter Ferenc

Rammelkam 2, Kumhausen Tyskland

+49 157 317 33332

info@foxprof.club

i Kumhausen 2.10.2024

„Stämningsansökan“

1. Svarande

- Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Tyskland. HRB 6794 (Tingsrätten i Bonn), momsregistreringsnummer: DE 123475223

och

Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tyskland. HRB: inte offentligt tillgängligt, momsregistreringsnummer: DE87ZZZ00000239351

Föremål för talan:

Talan avser Deutsche Telekom AG:s överträdelse av GDPR och mänskliga rättigheter. Jag stämmer därför de ovan nämnda företagen på skadestånd om 500 000 € per person, så att domstolen förpliktar vart och ett av dem att betala det angivna beloppet till mitt konto i Slovenská sporiteľňa:

IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC: GIBASKBX.

Sakpåståenden

- Händelsebeskrivning:

Vid granskningen av min ansökan om fast Internetanslutning i juli, en inte exakt fastställd dag 2022, använde Deutsche Telekom AG (hädanefter Telekom) mina personuppgifter olagligt i form av ett automatiserat individuellt behandlingsbeslut och fortsätter att använda dem — ett bedrägligt knep av det bedrägliga företaget Schufa med konsumentens „KREDITVÄRDIGHET“ utan dennes informerade samtycke.

(Konsument): Min grundläggande unionsrättighet har kränkts, nämligen rätten till Internetåtkomst via leverantören Deutsche Telekom AG. Regeringen, som

täcker upp för detta mega-kartellbedrägeri, berövar mig inte bara Internetåtkomst, vilket kränker mina grundläggande mänskliga rättigheter, nämligen rätten till åtkomst

till Internet!!! Och inte bara det — den tvingade mig att köpa Internetdata för 108 €/månad via ett 5G SIM-kontantkort från Telekom, för vilket jag också har bevis som anges i klagomålet till EU-kommissionen som bifogats denna stämningsansökan!! Obegränsad data är livsviktig för mig eftersom jag måste lära mig engelska varje dag, vilket jag behöver för min fortsatta professionella utveckling.

Lagöverträdelse:

Det handlar huvudsakligen om en överträdelse av lagen om skydd av mina skyddade personuppgifter som konsument och den samhällsomfattande tjänsten för Internetåtkomst utan begränsningar och

diskriminering enligt §78 TKG. Telekommunikationslagen (TKG): §78 (Samhällsomfattande tjänst): Denna paragraf fastställer att leverantörer av offentliga

telekommunikationstjänster måste säkerställa att alla slutanvändare har tillgång till tillgängliga och högkvalitativa elektroniska kommunikationstjänster,

inklusive grundläggande Internetåtkomst. Leverantörer får inte diskriminera någon användare och måste

säkerställa att tjänsterna erbjuds till rimliga priser. Och priset på 108 €/månad för en hastighet på 20 Mbit/s och en instabil anslutning är oacceptabelt och bortom varje toleransgräns.

Bevis:

Detaljerade bevis finns i bilagorna till denna stämningsansökan i PDF-format,

som måste granskas av behöriga domare. Här är listan över PDF-filer:

2. Straffrättsligt meddelande_Telekom och Schufa_sharp_Deutsch_fy.pdf
3. Straffrättsligt meddelande Telekom Altstadt Anställd 1_med QES.pdf
4. Straffrättsligt meddelande om GP Peter Frank_med underskrift_QES.PDF
5. CS-klagomålsformulär Ansökan 0 Konzept sharp Anmälan till EU-kommissionen Bedrägeri_med_QES.pdf
6. Meddelande om Schindlers underskrift undertecknad med QES.pdf
7. Meddelande till Telekom-anställda Telekom 94-95 Altstadt med_QES.pdf

„Rättsliga grunder“

- Lagöverträdelse:

Det handlar huvudsakligen om en överträdelse av lagen om skydd av mina skyddade personuppgifter som konsument och den samhällsomfattande lagen (tjänsten) för Internetåtkomst utan begränsningar och diskriminering enligt §78 TKG. Telekommunikationslagen (TKG): §78 (Samhällsomfattande tjänst): Denna paragraf fastställer att leverantörer av offentliga telekommunikationstjänster måste säkerställa att alla slutanvändare har tillgång till tillgängliga och högkvalitativa elektroniska kommunikationstjänster, inklusive grundläggande Internetåtkomst. Leverantörer får inte

diskriminera någon användare och måste säkerställa att tjänsterna erbjuds till rimliga priser. Och priset på 108 €/månad för en hastighet på 20 Mbit/s och en instabil anslutning är oacceptabelt och bortom varje toleransgräns.

Allmänt sett kan ingen begränsa konsumenten i dennes rätt till Internetåtkomst, eftersom det är dennes grundläggande rätt och frihet och står över alla leverantörens „legitima“ intressen! Den registrerade har rätt att inte bli föremål för ett beslut som uteslutande grundar sig på automatiserad individuell behandling (databehandling), inklusive profilering, som har rättsliga följder för denne eller på liknande sätt i betydande grad (negativt) påverkar denne (GDPR)!!!

Om behandlingen grundar sig på samtycke måste den personuppgiftsansvarige kunna visa att den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen av sina skyddade personuppgifter. Och inte heller detta respekteras alls. När Telekom vill använda ett Automatiserat Individuellt Beslut vid konsumentens ansökan om Internetanslutning är de skyldiga att begära konsumentens informerade samtycke!!!

Enligt artikel 6 i GDPR har Deutsche Telekom AG kränkt mina dataskyddsrättigheter. GDPR ger fysiska personer rätten att informeras om förekomsten av ett automatiserat individuellt beslut, dess logik och dess

följder.

Telekom har inte gett mig denna möjlighet, ger mig den inte och tillämpar godtyckligt det olagliga systemet med automatiserat individuellt beslut vid granskning av ansökan om Internetanslutning (tjänster), eftersom de inte erbjuder mig möjligheten att uttrycka mitt motstånd mot användningen av det

Automatiserade Beslutet, eftersom de inte heller informerar mig om de möjliga följderna av dess användning.

De har inte inhämtat mitt informerade samtycke och beter sig som om lagar inte existerade för dem!!!

Och sist men inte minst handlar det om lagen om skydd av konsumentens personuppgifter, som dessa företag kränker genom att Schufa Holding AG säljer information om insolvens från utmätningsmän till telekomföretag i elektronisk form via Internet i syfte att behandla ett Automatiserat

Individuellt Beslut i form av en påstådd (bedräglig) Kreditvärdighet

hos konsumenten som ansöker om Internetanslutning (i vinstsyfte) och detta utan konsumentens informerade

samtycke. Vad tjänar då personuppgiftslagarna till?

Telekom fattade ett Automatiserat Individuellt Beslut, till följd av vilket Internettjänster nekades mig, varför jag var tvungen att köpa en 5G ZTE 5001-router och ett 5G SIM-kort för att ta emot Internetsignalen och använda

tjänsten „Internet“. Enhetens pris var ca 300 €. Priset för SIM-kortet för 28 dagar är 100 €, vilket innebär att mina månadskostnader

för drift av denna enhet är $108 \text{ €} - 40 \text{ €} = 68 \text{ €}$ högre!!! Det är betydande negativa följder och därmed också kostnader för mig!! För att inte tala om att värdet av Internetanslutningen via DSL är övervärderat med 170 %. Det verkliga priset borde inte överstiga 20 €/månad och inte 40 €-45 € på grund av kartellen!!! Om Internet kostade så mycket som det borde, nämligen upp till 20 €, skulle det vara övervärderat med 440 %. Och det innebär också att jag diskrimineras!!! Av detta framgår tydligt att Telekom drar det kortaste strået och att varje medborgare i förbundslandet Tyskland blir lurad av dem.

[bevis — bifogade bilder]

Och som genom ett under är det plötsligt möjligt att betala även med en slovakisk bank via automatiserad överföring. Det är underverk när man måste betala en Internetanslutning som är övervärderad med mer än 440 % på grund av ett kartellbedrägeri.

Plötsligt behövs vid ansökan om en Internetanslutning hos Telekom inte längre någon

tysk bank!!! Detta villkor har helt enkelt löst upp sig i luften!!! En kartellöverenskommelse, det vill säga ett samordnat beteende mellan två eller flera konkurrenter i syfte att samordna sitt konkurrensbeteende på marknaden eller påverka relevanta konkurrensparametrar, genom metoder såsom bland

annat fastställande eller samordning av försäljningspriser på marknaden, kallas kartell och utgör en överträdelse av

konkurrensreglerna, det vill säga „otillbörliga affärsmetoder och obehörig vinst“.

Alltså förfogar Telekom logiskt sett inte över någon rättslig grund enligt artikel 6.1 f i GDPR för att neka mig som konsument Internettjänster på grund av en eventuell överskuldsättning. Ty det övervärderade Internet som jag måste betala 108 € för överstiger vida den möjliga förlusten vid utebliven betalning av mitt senaste

fakturabelopp på 40 €/månad för Telekomns DSL-anslutning. Av detta följer logiskt att jag, tack vare Telekom och dess bedrägeri mot mig, varje månad skuldsätter mig alltmer och inte Telekom. För att inte tala om att för att uppfylla den rättsliga grund som Telekom behöver för att tillämpa det Automatiserade Individuella Beslutet (AIB) måste lagstadgade villkor vara uppfyllda:

Rättsliga skyldigheter och berättigat intresse är två olika rättsliga grunder på vilka organisationer får behandla personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och den federala dataskyddslagen (BDSG).

Rättsliga skyldigheter

Rättsliga skyldigheter innebär att en organisation måste behandla personuppgifter för att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter. Detta kan omfatta:

Skatteskyldigheter:

Behandling av uppgifter för skattedeklarationsändamål.

Bokföring:

Förande av register i enlighet med lagen.

Säkerhet:

Säkerställande av efterlevnad av säkerhetsföreskrifter och -regler.

Berättigat intresse

Berättigat intresse är en mer flexibel rättslig grund som möjliggör behandling av personuppgifter när det är nödvändigt för de berättigade intressena hos

organisationen eller en tredje part, förutsatt att dessa intressen inte väger tyngre än individens rättigheter och friheter. Exempel omfattar:

- Bedrägeriförebyggande: behandling av uppgifter för att identifiera och förhindra bedrägeri.
- Marknadsföring: användning av uppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
- IT-säkerhet: säkerställande av säkerheten för nätverk och informationssystem.

Som synes omfattas varken av rättsliga skyldigheter eller av berättigat intresse rätten att manipulera, handla med eller på något sätt tillhandahålla mina lagstadgat skyddade personuppgifter via Schufa Holding AG till tredje parter som Deutsche Telekom AG utan mitt informerade samtycke för ytterligare automatiserade individuella beslut av Telekom.

Beskrivning av skälen till ersättning

På grund av missbruket av mina personuppgifter, som olagligt erhållits av Schufa och utan mitt samtycke vidarebefordrats till tredje parter som

telekomföretag i syfte att behandla mina personuppgifter för automatiserade individuella beslut och tillhandahållandet av

Internettjänster, har ni kränkt mina rättigheter till åtkomst till Internettjänster i EU. Detta ledde till nekandet av tillhandahållandet av

grundläggande Internettjänster av leverantörer av telekom- och Internettjänster.

EU:s regler om det öppna Internet

Öppet Internet (Källa: [here...](#))

EU:s regler om det öppna Internet ger dig som användare rätten att få tillgång till och/eller sprida vilket onlineinnehåll och vilka onlinetjänster du vill. Din Internetleverantör får inte blockera, sakta ner eller diskriminera något onlineinnehåll, någon applikation eller tjänst, utom i 3 särskilda fall:

- för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. ett domstolsbeslut om blockering av visst olagligt innehåll
- för att upprätthålla nätverkets säkerhet och integritet, t.ex. för att bekämpa virus eller skadlig programvara
- för att hantera exceptionella eller tillfälliga nätverksträngsel

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2015/2120 (Källa: [here...](#))

(1) Syftet med denna förordning är att fastställa gemensamma regler för att säkerställa en likvärdig och icke-diskriminerande behandling av trafiken vid tillhandahållandet av Internetanslutningstjänster och därtill hörande slutanvändarrättigheter. Dess syfte är att skydda slutanvändarna och samtidigt säkerställa att Internetekosystemet fortsätter att fungera som en drivkraft för innovation.

(6) Slut användare bör ha rätt att få tillgång till och sprida information och innehåll samt att använda och tillhandahålla applikationer och tjänster utan diskriminering via sin Internetanslutningstjänst.

(7) För att slut användarna ska kunna utöva sina rättigheter att få tillgång till och sprida information och innehåll samt att använda och tillhandahålla applikationer och tjänster efter eget val bör de ha möjlighet att med Internetleverantörer ingå avtal om tariffer för vissa datavolymer och hastigheter för Internetanslutningstjänsten. Nationella regleringsmyndigheter och andra behöriga myndigheter bör ha befogenhet att agera mot avtal

(karteller) eller (otillbörliga) affärsmetoder som på grund av sin omfattning leder till situationer där slut användarnas valmöjligheter i praktiken är avsevärt begränsade (mitt fall).

(8) Vid tillhandahållandet av Internetanslutningstjänster bör leverantörerna av dessa tjänster behandla all trafik lika, utan

diskriminering, begränsning eller ingrepp, oberoende av avsändare eller mottagare, innehåll, applikation eller tjänst eller terminalutrustning.

Öppen tillgång till Internet (Källa: [here...](#))

Internetleverantörer är skyldiga att behandla all trafik lika vid tillhandahållandet av Internetanslutningstjänster: • utan

diskriminering, begränsning eller ingrepp; och • oberoende av:

- avsändare och mottagare;
- det innehåll som man får tillgång till eller som sprids; eller
- de applikationer eller tjänster som används.

Leverantörer får vidta rimliga åtgärder för trafikstyrning, men dessa måste vara transparenta, icke-diskriminerande, proportionerliga och inte baserade på kommersiella skäl.

Av dessa skäl kunde jag på lång sikt inte använda Internettjänsterna för:

- Förvärv av arbetsmöjligheter: i dagens digitala tidsålder är tillgången

till Internet ofta oundgänglig för att söka arbete och ansöka om tjänster, vilket är av avgörande betydelse för en persons yrkesmässiga utveckling i samhället.

- Kommunikation med myndigheter: många myndighetstjänster och

kommunikationen sker nu online, vilket innebär att vi utan Internetåtkomst är missgynnade.

- Affärsverksamhet: för företagare är tillgången till Internet avgörande för att driva sin verksamhet, för marknadsföring och kommunikation med kunder.

- Att lära sig engelska: utbildning och personlig utveckling, inklusive

språkinläring, är direkt beroende av onlineresurser och kurser. Internet är för mig av

avgörande betydelse vid inläringen av engelska, eftersom det ger mig omedelbar återkoppling och ljud- och videoinspelningar för att förbättra uttalet i kombination med inläringen av grammatiken.

Dessa punkter visar tydligt hur tillgången till Internet kan betraktas som ett grundläggande behov och en grundläggande rättighet som gör det möjligt för individer att fullt ut delta i samhället och ekonomin. Mina

personuppgifter missbrukades av företagen Schufa och Telekom för att på ett listigt och lömskt sätt neka mig åtkomst till telekomföretagens Internettjänster, vilket ledde till en begränsning av min tillgång till Internettjänster och utgör en allvarlig kränkning av mina rättigheter till fri Internetåtkomst.

I samband med kränkningen av mina mänskliga rättigheter och friheter led jag känslomässigt och upplevde negativa känslor, vilket ledde till mentalt och själsligt lidande. Jag upplevde ångest, frustration och depressioner och kunde inte koncentrera mig på någonting, vilket band mina händer. Jag kunde inte

använda Internettjänsterna enligt mina förväntningar och behov, och som en följd upplevde jag negativa känslor, själsligt lidande och stress, vilket satte mig under enormt tryck.

Schufa Holding AG behandlar, samlar in, manipulerar och handlar olagligt med mina personuppgifter utan mitt samtycke, vilket anses vara en överträdelse

av dataskyddslagen (GDPR). Sådant olagligt beteende kan betraktas som ett brott och leda till straffrättsliga följder. Schufa Holding AG:s verksamhet kan också förstås som organiserad i samarbete med utmätningsmän, banker och

telekomföretag som en kartell, för att skapa

ett monopol på marknaden och utöva påtryckningar på gäldenärer att uppfylla sina skyldigheter. Sådant beteende kan också betraktas som utpressning av gäldenärer och utgör brott som utpressning,

prissamverkan eller missbruk av dominerande ställning. Om jag inte betalar mina skulder får jag inget Internet. Detta strider också i grunden mot god sed.

Det är viktigt att notera att GDPR och andra dataskyddslagar fastställer tydliga regler för behandlingen av personuppgifter, inklusive det faktum att de registrerade måste informeras om hur och varför deras uppgifter behandlas, och

måste ha möjlighet att invända mot sådan behandling. Utan deras informerade samtycke får uppgifterna under inga omständigheter användas, särskilt inte för ändamål med automatiserade individuella beslut.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/104/EU av den 26

november 2014 om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens

konkurrensrättsliga bestämmelser

(4) Rätten till ersättning för skada som orsakats av överträdelser av unionens och nationell konkurrensrätt, som härrör från unionsrätten, kräver att alla medlemsstater har processrättsliga regler som säkerställer att denna rätt kan utövas effektivt.

säkerställa

KAPITEL V

Fastställande av skadans storlek

Artikel 17

Fastställande av skadans storlek

(1) Medlemsstaterna ska säkerställa att bevisbördereglerna och de beviskrav som krävs för att fastställa skadans storlek inte gör det praktiskt omöjligt eller orimligt svårt att utöva rätten till ersättning. Medlemsstaterna ska säkerställa att de nationella domstolarna har befogenhet att uppskatta skadans storlek i enlighet med nationella förfaranden, om det har fastställts att käranden har lidit skada men det är praktiskt omöjligt eller orimligt svårt att exakt fastställa skadans storlek på grundval av tillgänglig bevisning.

(11) I avsaknad av unionsrätt regleras skadeståndstalan av medlemsstaternas nationella regler och förfaranden. Enligt rättspraxis från

Europeiska unionens domstol (hädanefter „domstolen“) har varje person rätt att kräva ersättning när det finns ett orsakssamband mellan den lidna skadan och överträdelsen av konkurrensreglerna, oberoende av om det olagliga beteendet tidigare har fastställts av en konkurrensmyndighet.

EU:s värden

Europeiska unionens prioriteringar för åren 2024 – 2029

Ett fritt och demokratiskt Europa

Ett starkt och säkert Europa

Ett välmående och konkurrenskraftigt Europa

- Stärkt konkurrenskraft för EU
- Framgångsrikt genomförande av den gröna och digitala omställningen
- Främjande av en innovations- och företagsvänlig miljö
- Gemensamma framsteg

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) tillhandahåller oberoende, faktabaserade råd till europeiska och nationella beslutsfattare. Därigenom bidrar den till att diskussioner, politikåtgärder och lagstiftning om grundläggande rättigheter bygger på en kritisk massa av belägg och är målinriktade.

Uppgifter

Byrån ger råd till EU-institutioner och regeringar om

grundläggande rättigheter, huvudsakligen inom följande områden:

diskriminering, !!!

- tillgång till rättslig prövning, !!!
- rasism och främlingsfientlighet,

dataskydd, !!!

- brottsoffers rättigheter,
- barns rättigheter.

Byråns syfte är att stödja ett effektivare skydd och en effektivare respekt för de

grundläggande rättigheterna i hela EU. För detta ändamål ger den råd till sina partner och samarbetar med dem:

Som bevis bifogar jag ett e-postmeddelande till fru von der Leyen.

5. Förslag till beslut

- Ansökan

I enlighet med lagar och förordningar har mina rättigheter kränkts och jag begär därför skadestånd. Enligt artikel 82 i GDPR har jag rätt till ersättning för skador till följd av olaglig behandling av mina personuppgifter. Jag kräver ersättning för den tidsförlust jag lidit vid avslöjandet av detta bedrägeri, för psykisk skada, livslånga trauman och stölder som de svarande bedragarna har begått och fortsätter att begå mot mig och mot massorna av tyska medborgare, inklusive Er, herr Domare, genom att olagligen inte tillhandahålla en grundläggande Internetanslutning och ta ut orimliga priser för de erbjudna tjänsterna på grund av den befintliga kartellen mellan telekomföretagen. Kartellen leder till höga priser på grund av avsaknaden av konkurrens.

Vidare kräver jag ett skriftligt ursäktsbrev riktat till mig för det trauma jag måste uthärda sedan flera år tillbaka.

Slutsats

Ärade domstol, i detta dokument (stämningsansökan) beskriver jag sakförhållandena kring det bedrägeri och den stöld som de ovan nämnda företagen

har tillämpat och fortsätter att tillämpa på mig, i förkortad form, enbart för att ge Er en överblick över hela det bedrägeri som dessa företag begår. All ytterligare detaljerad information beskrivs utförligt i bilagorna till de straffrättsliga anmälningarna och klagomålen till Europeiska kommissionen, bifogade denna stämningsansökan som PDF-filer och undertecknade med både handskrivna underskrift

och osynlig QES-underskrift, inklusive denna stämningsansökan.

Jag uppmanar Landgericht Landshut att stoppa de svarande företagens bedrägeri

av de ovan nämnda olagliga skälen och förplikta dem att betala min skadeersättning genom ett betalningsföreläggande.

Deutsche Telekom AG bedrar dagligen nationen med 84.552.242 miljoner människor som befinner sig i framkant av teknologisk framsteg, och det i dagsljus, vilket inte är lätt att se, inklusive Er och Er familj, herr/fru Domare. Och allt detta på grund av KARTELLEN, Schufa, telekomföretagen, utmätningsmännen och alla tyska banker.

I Kumhausen 2.10.2024 Peter Ferenc



In Kumhausen, 10.12.2024

[Original undertecknat QES — originalspråk: slovakiska/
tyska]

.....
Peter Ferenc

Dr. Wolf-Tassilo Böhm
Rechtsanwalt
E-Mail: wolf.boehm@lw.com

Lisa M. Hoops
Rechtsanwältin
E-Mail: lisa.hoops@lw.com

Die Welle
Reuterweg 20
60323 Frankfurt am Main
Tel: +49.69.6062.6000
Fax: +49.69.60626700
www.lw.com

LATHAM & WATKINS LLP

Per beA

Landgericht Landshut
Maximilianstraße 22
84028 Landshut

Austin	München
Boston	New York
Brüssel	Orange County
Century City	Paris
Chicago	Peking
Dubai	Riad
Düsseldorf	San Diego
Frankfurt	San Francisco
Hamburg	Seoul
Hongkong	Silicon Valley
Houston	Singapur
London	Tel Aviv
Los Angeles	Tokio
Madrid	Washington, D.C.
Mailand	

20. November 2024
Unser Zeichen: 035279-0014(LHO)

Aktenzeichen: 23 O 2699/24

STELLUNGNAHME

In Sachen

Ferenc, Peter
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

SCHUFA Holding AG u.a.
Die Rechtsanwälten und
Rechtsanwälte der LATHAM &
WATKINS LLP

nehmen wir erneut zum Prozesskostenhilfeantrag des Antragstellers vom 17. Oktober 2024 („Antrag“) Stellung.

Die vom Antragsteller beabsichtigte Rechtsverfolgung scheint sich sowohl gegen die Telekom AG („Beklagte zu 1“) als auch gegen die SCHUFA Holding AG („Beklagte zu 2“) zu richten. Die Beklagte zu 2 nimmt lediglich zu den Ausführungen, die sie konkret betreffen, Stellung. Die übrigen Ausführungen bestreitet sie vorsorglich mit Nichtwissen. Auch insoweit dürfte der PKH Antrag sowohl unzulässig als auch unbegründet sein.

I. Einleitung

- 1 Gem. SS 114 Abs. I ZPO erhält eine Partei, die nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, Prozesskostenhilfe, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint.
- 2 Der Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe ist abzulehnen. Der Antrag entspricht bereits nicht den Anforderungen der SS 114 ff. ZPO, da der Antragsteller jedenfalls seine wirtschaftlichen Verhältnisse gem. ss 115 ZPO nicht darlegt. Zudem hat die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine Aussicht auf Erfolg. Die Klage ist bereits unzulässig, jedenfalls aber unbegründet.

II. Antrag auf Prozesskostenhilfe bereits unzulässig

- 3 Der Antrag ist bereits unzulässig, da der Antragsteller seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht offen gelegt hat, vgl. ss 117 Abs. 2 ZPO.
- 4 Gemäß SS 115 ZPO trägt der Antragsteller jedoch die Darlegungs- und Beweislast für seine Bedürftigkeit.

Vgl. dazu Seiler in Thomas/Putzo, 41. Auflage, 2020, ZPO 115 Rn. 1.

- 5 Des Weiteren stellt der Antragsteller dem Gericht entgegen ss 117 Abs. I S. 2 ZPO keine Beweismittel zur Verfügung. Die auf Seite 2 des Entwurfs der Klageschrift benannten Beweis in Form von PDF-Dateien liegen jedenfalls der Beklagten zu 2) nicht vor.

III. Beabsichtigte Rechtsverfolgung hat jedenfalls keine Aussicht auf Erfolg

- 6 Selbst wenn das Gericht entgegen den obigen Ausführungen von einer Zulässigkeit des Antrag ausgehen sollte (quod non), wäre der Antrag jedenfalls wegen mangelnder Erfolgsaussichten in der Hauptsache abzulehnen.
- 7 Hinreichende Erfolgsaussicht besteht dann, wenn das Gericht den Rechtsstandpunkt des Antragsstellers auf Grund ihrer Sachdarstellung und der vorhandenen Unterlagen mindestens für vertretbar hält und von der Möglichkeit der Beweisführung überzeugt ist.

Greimer in Zöller, 30. Auflage 2014, ZPO 114 Rn. 19.

- 8 Diese hinreichende Erfolgsaussicht ist vorliegend nicht gegeben. Die Klage ist bereits unzulässig, da sie die Anforderungen des ss 253 Abs. 2 ZPO genügt. Die Klageschrift enthält bereits keinen hinreichend bestimmten Antrag.
- 9 Das tatsächliche Klagebegehren des Antragsstellers geht nicht aus der Klageschrift hervor. Der Antragsteller scheint Schadensersatz von der Beklagten zu 2 in Höhe von EUR 500.000,00

LATHAM - WATKINS LLP

gem. Art. 82 DS-GVO zu fordern, die ihm durch die unrechtmäßige Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten entstandensein soll (vgl. Klage, S. 11).

- 10 Die Klage ist offensichtlich unbegründet. In der Klageschrift fehlt bereits jeglicher substantiierter Sachvortrag dazu, durch welche Verarbeitung personenbezogener Daten des Antragstellers die Beklagte zu 2) wann und wie gegen die DS-GVO verstoßen haben soll. Die gesamten Ausführungen des Antragstellers sind vollständig unsubstantiierten und liegen neben der Sache.
- 11 Die Ausführungen des Antragstellers zu seinem angeblich entstanden Schaden sind ebenfalls unsubstantiiert und nicht einlassungsfähig. Der Antragsteller behauptet, er fordere Entschädigung für

„den Zeitverlust, den ich bei der Aufdeckung dieses Betrugs erlitten habe, für psychische Schäden, lebenslange Traumata und Diebstähle, die die beklagten Betrüger an mir und an den Massen der deutschen Bürger, einschließlich Ihnen, Herr Richter, durch die unrechtmäßige Nichtbereitstellung einer grundlegenden Internetverbindung und überhöhte Preise für die angebotenen Dienstleistungen aufgrund des bestehenden Kartells zwischen den Telekommunikationsunternehmen begangen haben und weiterhin begehen. Das Kartell führt aufgrund des Fehlens von Wettbewerb zu hohen Preisen.“ (Klageschrift, S. 11)

Der Antragsteller begründet diese Forderung jedoch nicht weiter und legt keine entsprechenden Nachweise vor.

IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig

- 12 Nur der Vollständigkeit halber weist die Beklagte zu 2 darauf hin, dass sie die Daten des Antragstellers rechtmäßig im Sinne der DS-GVO verarbeitet. Sie stützt ihre Verarbeitung rechtmäßig auf Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Der Anwendungsbereich des Art. 22 DSGVO ist bereits nicht eröffnet.
- 13 Die Beklagte ist eine Gemeinschaftseinrichtung der kreditgebenden Wirtschaft in Deutschland. Aufgabe der Beklagten ist es, ihre Vertragspartner mit Auskünften bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit von potentiellen oder bestehenden Kunden kreditrelevanter Geschäfte zu unterstützen. Hierfür unterhält die Beklagte eine Datenbank mit über 68 Millionen Datensätzen über in Deutschland wirtschaftlich aktive Personen.
- 14 Die Vertragspartner der Beklagten übermitteln der Beklagten regelmäßig relevante Daten aus Geschäftsverbindungen mit ihren Kunden (wie beispielsweise Informationen über zuverlässig oder unzuverlässig erfüllte Kredite). Die Beklagte speichert die ihr übermittelten Daten, um ihren Vertragspartnern wiederum Auskünfte erteilen zu können. Auskünfte erteilt die Beklagte jedoch nur, wenn die Vertragspartner ein berechtigtes Interesse geltend machen (wie beispielsweise beim Vorliegen eines Kreditantrags).
- 15 Mit Hilfe der Auskunft der Beklagten sowie weiterer vom potentiellen oder bestehenden Kunden vorgelegter oder dem Vertragspartner anderweitig bekannter Informationen kann der

LATHAMA -WATKINS Ltr

Vermögensplatter das statistische Risiko von Zahlungsstörungen für das konkrete kreditrelevante Geschäft ermitteln. Dies entspricht den Vorgaben des § 18a Abs. 3 KWG, der ausdrücklich die Berücksichtigung von Informationen von Auskunftgebern vorsieht.¹

- 16 Dementsprechend verarbeitet die Beklagte personenbezogene Daten des Antragstellers in zulässiger Weise gemäß den Anforderungen der DS-GVO, insbesondere zur Wahrung der berechtigten Interessen ihrer Vertragspartner, der Allgemeinheit und von sich selbst. Der Entwurf der Klageschrift enthält keinerlei substantiierten Sachvortrag, der eine andere Bewertung auch nur nahelegen würde.
- 17 Nach alledem ist der Antrag des Klägers auf Prozesskostenhilfe bereits unzulässig und jedenfalls aber mangels Erfolgsaussichten in der Hauptsache abzulehnen.

Lisa M. Hoops
Rechtsanwältin
LATHAM & WATKINS LLP

Zu Einzelheiten der Kreditwürdigkeitsprüfung und der Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben in Deutschland findet sich (im Zeitpunkt der Erstellung dieses Schriftsatzes) ein hilfreicher Überblick bei www.wikipedia.org unter dem Stichwort „Kreditwürdigkeitsprüfung“

Y/9C3 00BCcJigkgitspr (yC3 00BCfung),

LATHAM&WATKINSLLP

Düsseldorf

BcnrathorStraßc 18-20
40213 Düsseldorf
Tel: +49.211.8828.4600
Fax: +49.211.8828.4699

Frankfurt

Reuterweg 20
60323 Frankfurtam Main
Tel: +49.69.6062.6000
Fax: +49.69.6062.6700

Hamburg

Warburgstraße 50
20354 Hamburg
Tel: +49.40.4140.30
Fax: +49.40.4140.3130

München

Maximilianstraße13
80539 München
Tel: +49.89.2080.3.8000
Fax: +49.89.2080.3.8080

Düsseldorf

Dr. Michael J. Esser, I-L.M. (Univ. of Pennsylvania)
Dr. Ingo Strauss
Dr. Heiko Gotsche, LL.M. (London School of Economics)
Dr. Sebastian Max Hauser
Dr. Jan Christoph Höft
Dr. Lucas Schweitzer, LL.M. (Univ. of Durham)

Frankfurt

Oliver Felsenstein, LL.M. (Univ. of Miami)
Susanne Decker, LL.M. (College of Europe, Bruges)
Alexandra Hagelüken, LL.M. (McGill Univ.), Solicitor (England & Wales)
Sibylle Münch
Burc Hesse, LL.M. (Univ. of Munster)
Thomas Vogel⁵
Dr. Susan Kempe-Müllerr
Dr. Markus E. Krüger, LL.M. (New York Univ.), Attorney at Law (N.Y.)
Tim Wybitul¹
Dr. Christoph A. Baus
Dr. Carsten Loll, LL.M. (King's College, London)
Dr. Leil U. Schrader
Dr. Torsten Volkholz, LL.M. (Tulane Univ.)
Dr. Alexander Lentz
Dr. Sebastian Pauls, LL.M. (New York Univ.)
Axel Schiemann, Betriebswirt (BA)
Dr. Sebastian Max Hauser
Otto von Gruben, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Dr. Alexander Stefan Rieger
ChristMann
Jan Penselin, LL.B. (BuceriusLaw School)
Dr. Maximilian Platzter
Dr. Deniz Tschammler, Executive MBA (HSG), LL.M. (KCL.)
Dr. Alena McCorkle, M.A.
Frank Bierwirth
Mathias Fischer, LL.M. (Univ. of San Diego)
Joachim Grittmann, Diplom-Verwaltungswirt (FH)
Cora Grannemann, LL.M. (Univ. of Munster), Solicitor (England & Wales)
Gregory Walker, LL.M. (Univ. of Augsburg), Attorney at Law (N.Y.)⁵
Dr. Wolf-Tassilo Böhm¹
Dr. Daniel Splittgerberr
Sven Nickel

Hamburg

Dr. Henning C. Schneider
Christoph W. G. Engeler, LL.M. (Univ. of Chicago), Attorney at Law (N.Y.)
Frank Grell, LL.M. (Univ. of San Diego)
Dr. Tobias Klass, Dipl.-Kfm.^{3 4}
Dr. Dirk Kocher, LL.M. (Univ. of Helsinki)
Dr. Christoph A. Baus
Dr. Torsten Volkholz, LL.M. (Tulane Univ.)
Dr. Jana Kristina Dammann de Chapt. LL.M. (Univ. of Miami)
Stefan Patzer, LL.M. (George Washington Univ.), Dipl.-Kfrru
Otto von Gruben, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Verena Scevers, LL.M. (King's College, London)⁴
Dr. Andreas Lönner
Dr. Stefan Bartz, LL.B. (Bucerius Law School)
Dr. Jacob Fontaine

München

Dr. Rainer Traugott, LL.M. (Columbia Univ.)
Stefan Süß⁴
Dr. Rüdiger Mdlaun, Österreichischer Rechtsanwalt
Burc Hesse, LL.M. (Univ. of Münster)
Dr. Christian Jahn
Dr. Carsten Loll, LL.M. (King's College London)
Thomas Weitkamp, Solicitor (England & Wales)
Prof. Dr. Thomas Grützner
Dr. Tobias Leder, LL.M. (Duke Univ.), Attorney at Law (N.Y.)¹
Dr. Ull Kicker, LL.M. (New York Univ.)⁴
Dr. Sebastian Pauls, LL.M. (New York Univ.)
Dr. Anne Löhner, LL.M. (Columbia Univ.), Attorney at Law (N.Y.)
Dr. Stephan Hufnagel
Daniel Hierner⁴
Dr. Floridin Dehmel, LL.M. (Univ Of Edinburgh)
Rainer Adlhart, LL.M. (Columbia Univ.), Attorney at Law (N.Y.),
Solicitor (England & Wales, Ireland)⁵

Prüfvermerk vom 20.11.2024, 16:21:57

Die unten aufgeführten Dokumente sind elektronisch eingegangen. Die technische Prüfung der elektronischen Dokumente hat folgendes Ergebnis erbracht:

Angaben zur Nachricht:

Diese Nachricht wurde per EGVPversandt.

Eingangszeitpunkt: 20.11.2024, 16:21
Absender: Lisa-Marie Hoops
Nutzer-ID des Absenders: DE.BRAK.3317140e-c66e-4d3f-8ebf-9a9a1fa92c9e.d391
Aktenzeichen des Absenders: 035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Empfänger: Landgericht Landshut
Aktenzeichen des Empfängers: 23 O 2699/24

Betreff der Nachricht:
Text der Nachricht:
Nachrichtenkennzeichen: byJus_173211610717539521 edc-3fb9-484c-a319-70b8894782d3

Angaben zu den Dokumenten:

Dateiname	Format	Informationen zu(r) qualifizierten elektronischen Signatur(en)				
		Qualifiziert signiert nach ERVB?	durch	Berufsbezogenes Attribut	am	Prüfergebnis
241120_-_LW_Stellungnahme_PKH_Antrag_-_Ferenc.pdf	pdf	ja	Lisa-Marie Hoops (4925233212429410167)		20.11.2024, 16:15:03	V Gültigkeit V Integrität
xjustiz_nachricht.xml	xml	nein				